



P U T U S A N

Nomor : 780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aida Fitriani Binti Heru Yuwono;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 April 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kusen II No.31 Rt. 004/002, Kel Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor . tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Aida Fitriani Binti Heru Yuwono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 780/Pid.Sus /2023/PN.Jkt.Tim tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 780/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Tim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AIDA FITRIANI Binti HERU YUWONO tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengakses komputer atau sistem elektronik milik Bank BRI dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan KETIGA dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam Dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDA FITRIANI Binti HERU YUWONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah KTP atas nama LUTFI DANI HIDAYAT, HERRY FIRGIANTO, SITI NUR MAISAROH, DEDI dan TARYUMI
 - 2 (dua) Buku Rekening Bank BRI atas nama RIZKI SITI ROHMAH dan SITI NUR MAISAROH

Hal 2 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu ATM Nomor Kartu 5221 8450 5099 2916
- Kartu ATM Nomor Kartu 5221842162929308
- Kartu ATM Nomor Kartu 5221845042543876

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Repot Mesin EDC
- 1 (satu) bendel photo-photo rekaman CCTV proses pembuatan Kartu ATM oleh AIDA FITRIANI
- Formulir pengajuan penerbitan kartu ATM an. FRAN WIJAYA yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
- Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama FRAN WIJAYA
- Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama SITI NUR MAISAROH yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
- Lampiran nama nama rekening yang disalahgunakan oleh AIDA FITRIANI
- 1 (satu) bendel bukti pengembalian dana dari AIDA FITRIANI ke rekening penampungan milik BRI
- Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas penyimpanan 16 GB
- 9 (sembilan) lembar Berita Acara Verifikasi Complain Handling
- 1 (satu) file akses data BRISIM user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI an. AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1)
- 1 file BDS (Brinet Delivery Sistem)
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : R.576-RO.JKS/RHC/ 09/2022 tanggal 22 September 2022
- Print out photo Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit CPU Nomor Seri S/N PC1438NG
- 1 (satu) unit Mesin EDC Nomor Seri 14134CT21913663
- Uang sejumlah Rp.2.639.280.996,00,- (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Hal 3 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2436/Kayu Putih atas nama AIDA FITRIANI di Jl. Kusen II Nomor 31 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
 - **Dikembalikan kepada Bank BRI dan apabila terdapat selisih lebih dari pengembalian yang dilakukan Terdakwa berasal dari penjualan rumah dan setoran uang sejumlah Rp.2.639.280.996,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) maka diserahkan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam pembelaan secara tertulis yaitu : Mengakui perbuatannya dan berupaya menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan dengan melakukan Recovery sebesar Rp.831.709.600,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan yang sudah Terdakwa serahkan ke Rekening Biro sebesar Rp.4.098.900.000,00,- (empat milyar Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) juga telah beritkad baik menjaminkan Sertifikat Rumah yang sudah disepakati tanggal 1 Desember 2021 dan pihak bank telah menahan Ijazah Terdakwa untuk penyelesaian Recovery dan Terdakwa juga mohon keringanan hukuman, yang atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan Dakwaan Alternatif sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-085/JKT.Tim/Eku/11/2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa AIDA FITRIANI, sejak awal bulan Desember tahun 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Desember tahun 2020 sampai akhir bulan Maret 2022, bertempat di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun yang terletak di Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri yang terletak di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan

Hal 4 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut di anggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi ketika Terdakwa AIDA FITRIANI sedang bekerja di Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A No.79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur sebagai Customer Services Terdakwa bingung karena harus mengembalikan uang milik keluarga yang sudah dipergunakan untuk bisnis dengan teman Terdakwa yang akhirnya Terdakwa tahu ternyata bisnis tersebut hanyalah penipuan, sehingga Terdakwa timbul niat mau mengambil/menarik uang milik nasabah Bank BRI yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama);
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka ketika Terdakwa sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun Terdakwa menggunakan Komputer Bank BRI mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan saksi AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., yaitu : User 0943 dan Password \$emper1** tanpa sepengetahuan saksi AFIF KUSUMA SANJAYA lalu Terdakwa mencari data nasabah yang transaksinya pasif atau rekening yang terblokir karena terindikasi penipuan, adapun data nasabah yang dicari yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi. Setelah itu data nasabah oleh Terdakwa di unduh lalu di simpan ke Flasdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB, lalu untuk dapat melengkapi syarat penerbitan Kartu ATM BRI baru tersebut, maka Terdakwa memesan beberapa KTP palsu masing-masing nasabah melalui online dari orang tidak dikenal dan komunikasi dilanjutkan di WhatsApp, Terdakwa di suruh mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu lembar KTP palsu, setelah itu Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan serta Kartu ATM Bank BRI, selanjutnya KTP palsu berikut Surat Kehilangan oleh



Terdakwa dipergunakan untuk melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI.

- Kemudian masih di awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 di jabat oleh saksi FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO. Selanjutnya Terdakwa memanipulasi data nasabah dengan cara mengisi Formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM Baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang di isi), datanya di ambil dari data nasabah BRI yang sudah di simpan di Flasdisk. Setelah itu Terdakwa mengakses Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa di pakai Terdakwa ketika bekerja yaitu User 0386043 yang fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru, kemudian Terdakwa meminta beberapa Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada RETNO WIJAYANTI (Supervisor) dengan alasan akan diberikan kepada nasabah dan agar Kartu ATM baru tersebut dapat dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan dari atasan Terdakwa yaitu saksi ADE IKA KARTIKA dari meja Customer Services BRI KCP Rawamangun Terdakwa mengakses User Supervisor (saksi ADE IKA KARTIKA) yaitu User 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services, saat itu Terdakwa sendiri menyetujui Aktivasi Kartu ATM baru seolah-olah saksi ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya. Kemudian Kartu ATM baru milik nasabah oleh Terdakwa dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah dengan cara uang milik nasabah oleh Terdakwa dipindahkan Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening berikut Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Customer Servis. Setelah itu uang milik nasabah dari Rekening nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM BRI yang ada di BRI KCP Rawamangun, selanjutnya uang disetorkan tunai di Teller BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, selanjutnya sebagian uang oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan kepada keluarga Terdakwa dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal 6 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa oleh Manajemen Bank BRI dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan jabatan sama yaitu Customer Services dan Supervisor atasan Terdakwa masih sama yaitu saksi ADE IKA KARTIKA yang merangkap Supervisor Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga saksi ADE IKA KARTIKA mendelegasikan/memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kelancaran pekerjaan dan bukan untuk disalahgunakan. Kemudian sejak awal bulan Pebruari 2021 sampai tanggal 30 Maret 2022 di Kantor BRI Cabang Sunan Giri Terdakwa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan di BRI KCP Rawamangun dengan cara-cara yang sama dan Terdakwa berhasil menerbitkan dan menguasai beberapa Kartu ATM BRI milik nasabah yang prosesnya tidak sesuai prosedur total Kartu ATM BRI milik nasabah yang dikuasai dan digunakan Terdakwa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) buah Kartu dengan total uang milik nasabah yang berhasil ditarik Terdakwa sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian uang milik nasabah BRI tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Adapun peranan Terdakwa memanipulasi atau merubah informasi data nasabah BRI melalui sistim elektronik BRI di anggap seolah-olah data otentik milik para nasabah BRI yang asli yaitu Terdakwa sendiri mengakses Portal DWH milik BRI menggunakan User dan Password BRI Unit Semper Sukapura tanpa sepengetahuan saksi AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., Terdakwa sendiri mengisi Formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM Baru dengan melampirkan KTP palsu dan Surat Kehilangan yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur, Terdakwa sendiri meminta Kartu ATM baru yang sudah jadi kepada Supervisor dengan alasan akan diberikan kepada nasabah yang memohon pergantian Kartu ATM, Terdakwa sendiri melakukan transaksi penarikan uang milik nasabah BRI menggunakan Kartu ATM baru melalui Mesin EDC yang ada di meja Customer Serives dan Terdakwa sendiri yang menggunakan uang milik nasabah Bank BRI untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa yang memanipulasi atau merubah informasi data nasabah BRI melalui sistim elektronik Bank BRI dengan tujuan agar data para nasabah tersebut di anggap seolah-olah data yang otentik milik para

Hal 7 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah BRI yang asli tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena harus mengembalikan uang para nasabah Bank BRI berdasarkan hasil Audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AIDA FITRIANI, sejak awal bulan Desember tahun 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ngat lagi sampai tanggal 30 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Desember 2020 sampai akhir bulan Maret 2022, bertempat di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun yang terletak di Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri yang terletak di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke,dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dikarenakan Terdakwa AIDA FITRIANI sedang bingung mencari uang untuk mengganti uang milik keluarganya yang sudah habis di tipu orang lain, sehingga Terdakwa timbul niat mau menarik uang milik nasabah Bank BRI tempat Terdakwa bekerja di Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang transaksinya pasif (jarang transaksi di waktu lama), sehingga pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi ketika Terdakwa sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun Terdakwa timbul niat akan melakukan transmisi atau memindahkan informasi atau data elektronik milik nasabah Bank BRI

Hal 8 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



tanpa ijin. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka ketika sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun, Jakarta Timur menggunakan Komputer Inventaris BRI, Terdakwa mengakses Portal DWH Bank BRI dengan menggunakan User dan Password milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara yaitu User 0943 dan Password \$emper1** tanpa sepengetahuan saksi AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., selaku pegawai BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara yang oleh Bank BRI di beri tugas mengoperasikan Portal DWH milik Bank BRI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah BRI yang pasif yaitu jarang melakukan transaksi atau rekening yang sudah terblokir karena terindikasi melakukan penipuan, adapun data nasabah yang dicari yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi. Setelah itu data nasabah yang pasif oleh Terdakwa di unduh lalu dipindahkan dan di simpan ke Flasdisk milik Terdakwa yaitu Flashdisk merk SANDISK merah hitam kapasitas 16 GB.

- Bahwa sebagai syarat melengkapi penerbitan Kartu ATM BRI yang baru, maka Terdakwa memesan beberapa lembar KTP palsu atas nama masing-masing nasabah secara online dari orang tidak dikenal melalui pencarian Google selanjutnya komunikasi dilanjutkan di WhatsApp dan Terdakwa di suruh mentransfer uang pembuatan KTP palsu ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu lembar KTP palsu, serta Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur, mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan BRI serta Kartu ATM BRI, selanjutnya beberapa lembar KTP palsu dan surat Kehilangan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI;
- Bahwa masih awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional BRI KCP Rawamangun (sejak Pebruari 2021 dijabat oleh saksi FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO. Setelah itu Terdakwa mengisi beberapa formulir pengajuan penerbitan Kartu ATM baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak data nasabah yang di isi) datanya di ambil dari data yang sudah di simpan di Flasdisk milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang

Hal 9 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



biasa di pakai Terdakwa dalam bekerja yaitu User 0386043 yang fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru, kemudian Terdakwa meminta beberapa Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada Supervisor yaitu RETNO WIJAYANTI dengan alasan Kartu ATM akan diberikan kepada nasabah, padahal nasabah bersangkutan tidak pernah memohon penerbitan Kartu ATM baru dan agar Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan atasan Terdakwa yaitu saksi ADE IKA KARTIKA, dari meja Customer Services Terdakwa mengakses User milik Supervisor KC Rawamangun yaitu User 0386006 menggunakan Komputer Inventaris di meja Customer Services, lalu Terdakwa sendiri menyetujui Aktifasi beberapa Kartu ATM BRI nasabah baru seolah-olah saksi ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya. Kemudian beberapa Kartu ATM yang baru milik nasabah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan menarik uang milik para nasabah tanpa sepengetahuan para nasabah, dengan cara uang milik para nasabah BRI tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening dan Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Kerja Terdakwa (Customer Servis), setelah itu uang milik para nasabah BRI tersebut dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM BRI yang ada di BRI KCP Rawamangun, selanjutnya uang milik nasabah tersebut oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller Bank BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, setelah itu sebagian uang yang ada di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa oleh Manajemen Bank BRI dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan jabatan yang sama selaku Customer Services dan di Bank BRI KCP Sunan Giri tersebut Supervisor atasan Terdakwa masih saksi ADE IKA KARTIKA yang merangkap Supervisor di Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga saksi ADE IKA KARTIKA memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk

Hal 10 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai prosedur yang ditentukan Bank BRI dan bukan untuk disalahgunakan;

- Kemudian sejak awal bulan Pebruari 2021 sampai tanggal 30 Maret 2022 di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri Terdakwa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bank BRI KCP Rawamangun dengan cara-cara yang sama dan Terdakwa sudah berhasil menerbitkan dan menguasai beberapa Kartu ATM BRI milik nasabah yang tidak pernah diajukan nasabah bersangkutan dan prosesnya tidak sesuai prosedur total Kartu ATM BRI milik nasabah yang dikuasai dan digunakan Terdakwa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) buah Kartu dengan total uang milik nasabah yang berhasil ditarik Terdakwa sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian uang milik nasabah BRI tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transmisi terhadap data nasabah Bank BRI melalui sistim elektronik Bank BRI tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena harus mengganti dan mengembalikan uang kepada para nasabah Bank BRI yang berdasarkan hasil Audit diketahui total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AIDA FITRIANI, sejak awal bulan Desember tahun 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Desember tahun 2020 sampai akhir bulan Maret 2022, bertempat di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun yang terletak di Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri yang terletak di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,

Hal 11 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dikarenakan Terdakwa AIDA FITRIANI sedang bingung mencari uang untuk mengganti uang milik keluarganya Terdakwa yang sudah habis ditipu orang lain, sehingga Terdakwa timbul niat mau menarik uang milik nasabah Bank BRI tempat Terdakwa bekerja di Kantor BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama). Kemudian pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang bekerja sebagai Customer Services di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun Jakarta Timur Terdakwa bermaksud akan mengakses komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara dengan tujuan akan mengambil data-data nasabah Bank BRI tanpa ijin untuk dipindahkan ke Flasdisk milik Terdakwa yang datanya diambil dari Portal DWH milik Bank BRI. Untuk melaksanakan niatnya maka masih diawal bulan Desember 2020 ketika sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun Jakarta Timur dengan menggunakan Komputer Inventaris Bank BRI Terdakwa mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password milik BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara yaitu User 0943 dan Password \$emper1** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., selaku pegawai BRI Unit Semper Sukapura yang diberi tugas mengoperasikan Portal DWH milik Bank BRI tersebut. Setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah BRI yang pasif atau rekening nasabah yang sudah terblokir karena terindikasi melakukan penipuan, data yang di cari Terdakwa yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir melakukan transaksi. Setelah itu data nasabah Bank BRI yang pasif tersebut oleh Terdakwa di unduh dan dipindahkan ke Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB.
- Bahwa sebagai syarat untuk melengkapi penerbitan beberapa Kartu ATM Bank BRI yang baru tersebut, maka Terdakwa memesan beberapa lembar KTP palsu masing-masing nasabah secara online dari orang tidak dikenal melalui pencarian Google dan komunikasi dengan sipembuat KTP palsu dilanjutkan di WhatsApp, Terdakwa di suruh mentransfer uang pemesanan

Hal 12 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



KTP palsu ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu lembar KTP palsu, setelah itu Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke Kantor POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan BRI serta Kartu ATM BRI, selanjutnya KTP palsu dan Surat Kehilangan tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai syarat untuk melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI.

Kemudian masih di awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 di jabat oleh saksi FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO. Selanjutnya Terdakwa mengisi beberapa formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM BRI baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang di isi) yang datanya di ambil dari data nasabah BRI yang sudah di simpan di Flasdisk milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa di pakai Terdakwa bekerja yaitu User 0386043 yang fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru, lalu Terdakwa meminta Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada Supervisor yaitu RETNO WIJAYANTI dengan alasan beberapa Kartu ATM BRI tersebut akan diberikan kepada nasabah yang memohon pergantian Kartu ATM, padahal nasabah bersangkutan tidak pernah memohon penerbitan Kartu ATM baru. Agar beberapa Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan dari atasan Terdakwa yaitu saksi ADE IKA KARTIKA, dari meja Customer Services Terdakwa masuk ke User Supervisor KC Rawamangun yaitu User 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services, setelah berhasil masuk ke User milik saksi ADE IKA KARTIKA lalu Terdakwa sendiri menyetujui Aktifasi beberapa Kartu ATM BRI nasabah yang baru tersebut seolah-olah saksi ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya. Kemudian beberapa Kartu ATM BRI baru milik nasabah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah BRI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para nasabah dengan cara uang milik nasabah oleh Terdakwa dipindahkan ke Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening dan

Hal 13 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Customer Servis, setelah itu uang milik para nasabah BRI dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM BRI yang ada di Bank BRI KCP Rawamangun, lalu uang milik para nasabah oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, setelah itu sebagian uang yang ada di rekening BRI atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa oleh Manajemen Bank BRI dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan jabatan yang sama sebagai Customer Services dan Supervisor atasan Terdakwa masih saksi ADE IKA KARTIKA yang merangkap Supervisor di Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga saksi ADE IKA KARTIKA memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kebutuhan pekerjaan sesuai prosedur yang ditentukan Manajemen Bank BRI dan bukan untuk disalahgunakan. Kemudian sejak awal bulan Pebruari 2021 sampai tanggal 30 Maret 2022 di Kantor BRI Cabang Sunan Giri Terdakwa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bank BRI KCP Rawamangun dengan cara-cara yang sama dan Terdakwa sudah berhasil menerbitkan dan menguasai beberapa Kartu ATM BRI milik nasabah yang tidak pernah diajukan nasabah bersangkutan dan prosesnya tidak sesuai prosedur total Kartu ATM BRI milik nasabah yang dikuasai dan digunakan Terdakwa sebanyak 143 Kartu dengan total uang yang berhasil ditarik Terdakwa sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), kemudian uang milik nasabah oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa yang mengakses sistim komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara dan mengunduh data para nasabah Bank BRI melalui sistim elektronik Bank BRI tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena harus mengganti uang nasabah berdasarkan hasil Audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

Hal 14 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.--

DAN

KE EMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AIDA FITRIANI, sejak bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi sampai tanggal 30 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara akhir tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Maret 2022, bertempat di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, serta di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kusen II Nomor 31 RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ilegal akses atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi sampai tanggal 30 Maret 2022 di Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A No.79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di Bank BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, serta di rumah Terdakwa Jl. Kusen II Nomor 31 RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur setelah Terdakwa berhasil menarik uang milik nasabah Bank BRI hasil ilegal akses yang dilakukan Terdakwa terhadap sistem komputer dan Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara yang uangnya oleh Terdakwa ditempatkan ke beberapa rekening Bank BRI atas nama orang lain yaitu : Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa tidak ingat

Hal 15 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



nominalnya) yang Kartu ATM-nya di kuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Kerja Customer Servis, setelah itu uang milik nasabah BRI tersebut dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa di tarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM Bank BRI yang ada di Bank BRI KCP Rawamangun, selanjutnya uang milik para nasabah tersebut oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller Bank BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, sebagian uang yang ada di rekening BRI atas nama NUR LAILA nomor 0943010044869531 oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa dan sebagian lagi belanja barang di Toko memakai Kartu ATM BRI milik NUR LAILA yang Kartu ATM-nya di kuasai Terdakwa melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko (sudah tidak ingat lagi nama / jenis barang yang di beli dan harga serta nama Tokonya), sebagian uang dimasukkan ke Rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI (adiknya Terdakwa), Rekening Bank BRI nomor 094301009332503 atas nama TARYUMI, Rekening Bank BRI nomor 322501005077500 atas nama AL FIKRI, Rekening BRI nomor 94301012964535 atas nama FATIMAH, Rekening BRI nomor 94301034703533 atas nama AMSAH, Rekening Bank BRI nomor 016301006450532 atas nama ABDUL NASER, Rekening Bank BRI nomor 94301039367536 atas nama MAMIH dan Rekening Bank BRI nomor 12160100338530 atas nama MANGARA SIMANJUNTAK, kemudian uang yang sudah berada di beberapa rekening penampung tersebut oleh Terdakwa di transfer memakai Kartu ATM BRI melalui Mesin EDC yang ada di Meja Customer Services, di tarik tunai menggunakan Kartu ATM dari Mesin ATM yang ada di Bank BRI Cabang Sunan Giri Rawamangun dan di setor tunai melalui Teller di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, total uang milik para nasabah yang sudah terbit Kartu ATM barunya menjadi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

- Kemudian uang milik para nasabah Bank BRI total sekitar sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara dibelanjakan menjadi harta kekayaan dan sebagian lagi dipinjamkan serta sebagian

Hal 16 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- 1). Pada bulan Desember 2020 Terdakwa membeli RUMAH Jl. Kusen II Nomor 31RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur melalui lelang BRI seharga Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), bukti kepemilikan SHM Nomor : 2436 sudah di balik nama keatas nama AIDA FITRIANI;
 - 2). Terdakwa membeli Mobil Honda Brio, kemudian Mobil tersebut di jual seharga Rp.125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3). Membeli Logam Mulia seharga Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Logam Mulia oleh Terdakwa di jual dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN;
 - 4). Didepositokan ke Bank BJB atas nama AIDA FITRIANI sejumlah Rp550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Deposito sudah Terdakwa cairkan dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN;
 - 5). Dipinjamkan kepada ANDI PUJI sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
 - 6). Dipinjamkan kepada ENDAH sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - 7). Dipinjamkan kepada SATPAM sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
 - 8). Sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Sehingga perbuatan Terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk atas uang hasil illegal akses terhadap sistim komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara dan Bank BRI KCP Rawamangun serta BRI KCP Sunan Giri, Jakarta Timur tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena Bank BRI harus mengganti dan mengembalikan uang milik para nasabah berdasarkan hasil Audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Hal 17 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU R.I. No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil surat dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **Saksi ADE IKA KARTIKA :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI KCP Sunan Giri dan Supervise di Bank BRI KCP Rawamangun, Jakarta Timur dengan jabatan sebagai Supervisor sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu terjadinya ilegal akses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin sekitar tahun 2020 sampai tahun 2022 di BRI KCP Rawamangun;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa AIDA FITRIANI selaku pegawai / petugas Customer Servis Bank BRI KCP Sunan Giri dan KCP Rawamangun;
- Bahwa Bank BRI KCP Rawamangun terletak di Jl. Pemuda A No.79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan alamat Bank BRI KCP Sunan Giri terletak di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Bahwa diketahuinya terjadinya mengakses sistem elektronik milik Bank BRI atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data yang otentik berawal pada tahun 2021 Tim BRC BRI mendatangi saksi menyampaikan adanya komplain uang milik nasabah pensiunan yang sudah meninggal namun uang yang ada di rekening berkurang dan diketahui ada yang menerbitkan kembali Kartu ATM nasabah di BRI KCP SUNAN GIRI;
- Bahwa setelah mendengar komplain tersebut kemudian saksi menelepon Terdakwa AIDA FITRIANI sebagai Customer Service di BRI KCP SUNAN GIRI;

Hal 18 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa menjawab lupa dan menanyakan nomor rekening nasabah yang komplain kepada saksi, namun saksi juga tidak di kasih tahu oleh Tim BRC BRI terkait nomor rekening nasabah yang complain;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tim BRC BRI datang kembali menemui saksi menyampaikan uang milik nasabah yang komplain sudah dikembalikan sejumlah Rp.20.250.000,00,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening nasabah nomor 099701024529534 atas nama SACHRAN;
- Bahwa Tim BRC BRI juga menyampaikan banyak transaksi EDC setor tunai yang mencurigakan di BRI KCP SUNAN GIRI;
- Bahwa saksi bersama Tim BRC BRI melakukan pengecekan terhadap Mesin EDC Bank BRI yang ada di meja Customer Service yaitu di meja kerja Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan banyak transaksi beberapa nasabah yang bermuara ke rekening milik Ibu dan adiknya Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa transaksi tersebut bermuara ke rekening nomor 94301044869531 atas nama NURLAILA dan rekening nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI;
- Bahwa NURLAILA adalah Ibunya Terdakwa dan YUSRINA DIRAYATI adalah adiknya Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Pimpinan BRI KCP SUNAN GIRI ada transaksi yang mencurigakan dari Mesin EDC Customer Service yang di pakai Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2021 Terdakwa AIDA FITRIANI di panggil untuk diklarifikasi oleh pimpinan, berdasarkan klarifikasi Terdakwa mengakui telah menerbitkan kartu ATM dan memindah bukukan dana milik nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik nasabah dan oleh pimpinan Terdakwa diberi waktu selama 2 minggu untuk mengembalikan uang milik nasabah;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa AIDA FITRIANI sudah mengembalikan uang nasabah namun uang yang dikembalikan hanya sebagian;

Hal 19 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk penerbitan Kartu ATM di Bank BRI sebagai berikut : Nasabah datang ke Bank BRI menemui Customer Service membawa KTP dan buku tabungan, Nasabah mengisi formulir untuk pengajuan penerbitan Kartu ATM, Customer Service mengisi data Nasabah ke Aplikasi wbs.bri.co.id, setelah disetujui oleh atasan melalui Aplikasi wbs.bri.co.id kemudian terbit Kartu ATM nasabah, Kartu ATM di Aktifasi terlebih dahulu melalui Mesin EDC, setelah itu Kartu ATM sudah bisa di pakai oleh Nasabah;
- Bahwa ketika akan mengajukan pembuatan atau penerbitan Kartu ATM, nasabah harus datang sendiri ke Bank BRI dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun;
- Bahwa yang menyetujui atau tidaknya penerbitan Kartu ATM nasabah adalah bagian Supervisor;
- Bahwa saksi bagian Supervisor yang menyetujui atau tidaknya penerbitan Kartu ATM nasabah;
- Bahwa saksi menyetujui penerbitan Kartu ATM nasabah menggunakan User milik saksi yaitu 0386006 untuk KC Rawamangun dan 0530006 untuk KC Sunan Giri;
- Bahwa yang dapat memakai atau bisa menggunakan User 0386006 (KC Rawamangun) dan 0530006 (KC Sunan Giri) adalah saksi sendiri karena password User tersebut hanya saksi yang tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui uang nasabah dikembalikan dari rekening Bank Mega Syariah yang saksi tidak ketahui berapa nomornya atau nama pemiliknya;
- Bahwa transaksi yang mencurigakan adalah Mesin EDC yang ada di meja kerja Terdakwa banyak di pakai untuk transaksi harian atau melakukan transfer;
- Bahwa Mesin EDC yang ada di meja kerja Terdakwa tersebut sering melakukan transfer, namun pada kenyataannya tidak banyak orang yang melakukan transaksi melalui Mesin EDC yang berada di BRI KCP Sunan Giri;
- Bahwa kegunaan Mesin EDC yang ada di meja kerja Customer Servis sebenarnya untuk melakukan pengambilan setoran nasabah yang akan menabung, nantinya akan ada Tim Marketing melakukan pengambilan setoran tersebut ke rumah nasabah;

Hal 20 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 143 nasabah yang Kartu ATMnya telah diterbitkan kembali oleh Terdakwa AIDA FITRIANI tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa cara Terdakwa menerbitkan kembali Kartu ATM milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah adalah Terdakwa membuat laporan kehilangan, membuat KTP palsu milik nasabah, yang digunakan untuk menerbitkan kembali Kartu ATM milik nasabah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan User milik saksi untuk menyetujui dan melakukan aktivasi Kartu ATM milik nasabah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika User saksi digunakan Terdakwa untuk menyetujui dan aktivasi kartu ATM milik nasabah;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bisa mengetahui detail nasabah BRI dari Critical Report DI319 (data base) yang di akses melalui User milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa keseluruhan uang nasabah yang di ambil Terdakwa dari 143 nasabah Bank BRI kurang lebih sekitar 7,7 miliar;
- Bahwa yang saksi ketahui uang milik nasabah oleh Terdakwa ada yang digunakan membeli rumah;
- Bahwa ada satu orang Nasabah yang komplain di Bank BRI KC Kalimalang;
- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai rekening Bank BRI nomor rekening 94301044869531 atas nama NURLAILA dan nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYAT adalah Terdakwa;
- Bahwa Kartu ATM yang berhasil diterbitkan Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah sebanyak 143 Kartu ATM;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sudah mengembalikan sejumlah uang ke beberapa rekening nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengakses User dan Password WBS milik saksi menggunakan Komputer inventaris yaitu CPU seri S/N PC1438NG;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa AIDA FITRIANI menggunakan User dan Password WBS milik saksi;
- Bahwa User dan Password WBS milik saksi dipergunakan untuk : menyetujui pembukaan rekening nasabah, menyetujui penerbitan Kartu ATM dan buka blokir rekening milik nasabah Bank BRI;

Hal 21 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui pembukaan rekening nasabah melalui Komputer kantor, Menyetujui penerbitan kartu ATM menggunakan komputer inventaris kantor, kemudian mengaktivasi Kartu ATM menggunakan Mesin EDC Bank BRI dan buka blokir rekening milik nasabah menggunakan Komputer Inventaris kantor;
- Bahwa Mesin EDC Bank BRI yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengaktivasi Kartu ATM nasabah Bank BRI yang telah diterbitkan kembali oleh Terdakwa adalah Nomor Seri 14134CT21913663;
- Bahwa Terdakwa mengakses sistem elektronik Bank BRI tanpa ijin atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data yang otentik dilakukan di Bank BRI Rawamangun dan di BRI KCP Sunan Giri sejak tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa Tim Auditor KANWIL Bank BRI Jakarta 1 melakukan Investigasi dan melakukan Audit pada awal Nopember 2021;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya kerugian yang di alami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan berapa jumlah uang yang dikembalikan Terdakwa, yang saksi ketahui kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kurang lebih Rp.7,7 miliar dan yang sudah dikembalikan Terdakwa sekitar Rp.831.709.945,00,- (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus seratus rupiah) merupakan hasil audit;
- Bahwa Terdakwa mengakses User milik Supervisor KC Rawamangun yaitu 0386006, ketika Terdakwa menjadi Customer Service di Bank BRI Rawamangun tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengakses User milik Supervisor KCP Sunan Giri yaitu 0530006, ketika Terdakwa menjadi Customer Service di BRI KCP Sunan Giri sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saja dan dimana saja Terdakwa mengakses Portal DWH Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara menggunakan User 0943 dan Password \$emper1** milik AFIF KUSUMA SANJAYA;

Hal 22 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pastinya uang milik nasabah yang dikembalikan Terdakwa ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **FEBRINA DWI PUTRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Rawamangun Jakarta Timur dengan jabatan Manager Operasional sejak bulan Pebruari 2021;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang yaitu Bapak Linton Hutapea;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah : melakukan pengawasan operasional dan layanan administrasi unit kerja Rawamangun, melakukan pembinaan kepada Unit Kerja Rawamangun dan Pembukuan sebagai laporan kepada Pimpinan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin dan atau mentransmisikan data elektronik secara ilegal dan atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik adalah Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa AIDA FITRIANI sejak bulan Pebruari 2021;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai atasan dan anak buah dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ketika RIVANO selaku BRC atau Auditor internal Bank BRI mengkonfirmasi kepada saksi terkait kejadian mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau mentransmisikan data elektronik secara ilegal dan atau manipulasi data elektronik menjadi seolah-olah otentik;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 di Bank BRI KC Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2021 saksi sudah diberitahu oleh RIVANO terkait kejadian mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin dan atau mentransmisikan data elektronik secara ilegal dan atau manipulasi data elektronik menjadi seolah-olah otentik;

Hal 23 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2021 RIVANO memberitahu saksi bahwa Customer Service saksi yaitu AIDA FITRIANI telah melakukan penerbitan Kartu ATM atas nama SAHRAN secara illegal hal tersebut diketahui karena nasabah SACHRAN komplain karena uangnya berkurang sejumlah Rp.20.250.000,00,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu dilakukan Croschek kembali oleh RIVANO dan ADE selaku Supervisor di KCP Sunan Giri didapatkan hasil yang melakukan penerbitan adalah menggunakan ID Customer Service yang dimiliki Terdakwa, selanjutnya RIVANO mengajak saksi melakukan pemeriksaan internal di Kantor Cabang dan memanggil Terdakwa dua kali untuk Klarifikasi melalui surat;
- Bahwa Surat Panggilan saksi berikan kepada suaminya Terdakwa di Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa suaminya Terdakwa adalah AFIF KUSUMA SANJAYA bekerja di Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari hasil klarifikasi kepada Terdakwa didapati hasil bahwa Terdakwa mengakui mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau mentransmisikan data elektronik secara ilegal atau manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik;
- Bahwa kemudian rekening yang digunakan Terdakwa sebagai penampung dana adalah rekening BRI atas nama NURLAILA;
- Bahwa NURLAILA adalah Ibunya Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai dan menerbitkan rekening atas nama NURLAILA adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan Terdakwa tersebut telah mendapatkan uang milik nasabah BRI sekitar Rp.1.600.000.000,00,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku dan membuat surat pernyataan disaksikan oleh suaminya yaitu AFIF KUSUMA SANJAYA;
- Bahwa setelah tanggal 26 November 2021 sesuai kesepakatan Terdakwa belum mengembalikan uang dan kembali meminta waktu sampai dua minggu dengan alasan akan menjual asset saham yang dimilikinya sekitar Rp.1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 24 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Tim Auditor kembali menemukan perbuatan Terdakwa juga melakukan hal yang sama sebelum bekerja di BRI KCP Sunan Giri yaitu di Kantor BRI unit Semper Sukapura Jakarta Utara;
- Bahwa ditemukan di CCTV Terdakwa telah melakukan pemindahan dana nasabah sebanyak lima kali tanggal 2 November 2020 jam 19.51 WIB total sekitar Rp.43.100.000,00,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa kembali ke Kantor Unit pada saat Kantor kosong lalu menggunakan User dan Password Teller tanpa ijin;
- Bahwa kemudian Terdakwa AIDA FITRIANI kembali membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 saksi memanggil Terdakwa bersama suaminya;
- Bahwa setelah diklarifikasi suami Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kembali ditemukan Terdakwa telah merugikan nasabah BRI sekitar Rp.3.314.596.079,00,- (tiga milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil kembali;
- Bahwa didapati hasil Terdakwa mengakui semua perbuatannya, sehingga Terdakwa menjaminkan Sertifikat rumah miliknya nilai taksiran sekitar Rp.1.700.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan memasukkan uang ke Rekening Titipan Bank BRI pada tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa uang yang telah masuk ke rekening Titipan BRI secara bertahap yang dikembalikan Terdakwa sekitar Rp.3.700.000.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan akun BRI milik Assistant Manager Operasional dan Supervisor di Kantor BRI KC Rawamangun untuk menerbitkan kartu ATM nasabah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan Kartu ATM milik nasabah, kemudian Terdakwa melakukan transfer di Mesin EDC milik Bank BRI tanpa persetujuan atasan;

Hal 25 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Kartu ATM maupun M-Banking milik orang lain dan menguasainya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan data pribadi milik nasabah yang diperoleh dari sistem BRI dengan cara melihat rekening yang tidak memiliki mutasi dalam tempo lama, maka rekening tersebutlah yang akan menjadi sasaran Terdakwa;
- Bahwa untuk membuka kembali serta menerbitkan Kartu ATM milik nasabah Terdakwa menggunakan data-data dan tandatangan palsu;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rawamangun berupa Finansial dan juga reputasi jelek karena adanya kasus ini;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia setelah di audit dari Kantor Pusat sekitar Rp.7.700.000.000.00,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa alamat BRI KC Rawamangun di Jl Pemuda No.79A Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengakses elektronik tanpa ijin sejak tanggal 02 November 2020 jam 19.30 WIB berkunjung ke Unit Semper Sukapura melakukan pemindahbukuan beberapa rekening nasabah karena berhasil menebak Password dan User ID Teller;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerbitkan Kartu ATM nasabah yang diincar untuk diambil uangnya dan hal ini dilakukan di KC BRI Rawamangun dan di KCP BRI Sunan Giri;
- Bahwa Tim Auditor Kanwil Jakarta 1 mulai melakukan Investigasi pada bulan November 2021;
- Bahwa kerugian yang di alami BRI sebesar Rp.3.638.233.100,- yaitu total uang yang di ambil Terdakwa sebesar Rp.7.737.133.100,00,- dikurangi uang yang dikembalikan ke BRI sebesar Rp.4.098.900.000,00,-
- Bahwa uang tersebut oleh Bank BRI digunakan untuk merecovery atau mengembalikan dana kepada nasabah Bank BRI;
- Bahwa uang tersebut tersisa Rp.2.639.280.996,00,- (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai Berita Acara Verifikasi Complain Handling;
- Bahwa kerugian tersebut berdasarkan hasil audit;

Hal 26 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AIDA FITRIANI bisa mengakses User 0386006 milik AMOL KC Rawamangun pada saat Terdakwa bertugas di KC Rawamangun;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses User 05300006 milik Supervisor KCP Sunan Giri saat bertugas di KCP Sunan Giri sebagai CS di KCP Sunan Giri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses Portal DWH User 0943 di Unit Semper Sukapura saat menjalankan tugas sebagai CS di BRI Unit Semper Sukapura;
- Bahwa barang bukti yang sudah di sita Penyidik yaitu uang tunai sejumlah Rp.2.639.280.996,00,- (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan 9 (sembilan) lembar Berita Acara Verifikasi Complain Handling;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. **ANDRIE JUNIARSA P.N**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sebagai Analis dan Investigasi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa tugas saksi mengkoordinasikan kegiatan investigasi pengaduan nasabah yang terindikasi Fraud, baik Eksternal maupun Internal;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AIDA FITRIANI terjadi pada bulan September 2020 sampai bulan Maret 2022 di Bank BRI Rawamangun Kanwil BRI Jakarta 1, Kantor Cabang Pembantu Sunangiri dan pada tanggal 30 Maret 2022 di Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini pada bulan November 2021 di Kantor Bank BRI Rawamangun dan pada tanggal 30 Maret 2022 di Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah;
- Bahwa yang menjadi korbannya Bank BRI dan menjadi pelakunya Terdakwa AIDA FITRIANI;

Hal 27 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 maret 2022 saksi ditelepon oleh Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah Bekasi telah terjadi kecurigaan atas adanya nasabah yang akan menerbitkan Kartu ATM nomor rekening 5424-01-00303853-6 atas nama Marlina (BRI Unit Sungai Paking-Bengkalis);
- Bahwa nasabahnya bukan nasabah dari Jakarta melainkan dari Bengkalis Pekanbaru Riau;
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening nasabah tersebut untuk melihat data nasabah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dari data NIK milik nasabah, saya bandingkan dengan orang atau nasabah yang akan menerbitkan kartu ATM nomor rekening 5424-01-00303853-6 atas nama Marlina di Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa setelah saksi bandingkan ternyata orang atau nasabah yang akan menerbitkan kembali kartu ATM tersebut berbeda dengan foto yang terdapat di data nasabah asli pemilik rekening nomor 5424-01-00303853-6 atas nama Marlina (BRI Unit Sungai Paking-Bengkalis);
- Bahwa kemudian saksi meminta agar rekan saksi di Bank BRI KC Harapan Indah Bekasi tersebut mengulur waktu dan saksi akan datang ke Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah untuk melakukan interogasi terhadap nasabah yang mengaku sebagai nasabah atas nama Marlina;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada orang yang mengaku nasabah atas nama Marlina, orang tersebut datang ke BRI Cabang Bekasi Harapan Indah dengan membawa surat kehilangan KTP dan NPWP atas nama Marlina;
- Bahwa nama asli orang tersebut adalah YUSRINA DIRAYATI;
- Bahwa YUSRINA DIRAYATI yang mengaku Marlina juga menyebutkan dirinya di suruh kakaknya yaitu AIDA FITRIANI pegawai Bank BRI;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah melakukan penerbitan kartu ATM milik nasabah lain di Bank BRI Cabang Rawamangun tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan mengganti kerugian nasabah dengan cara yang sama yaitu menerbitkan Kartu ATM milik nasabah lain di Bank BRI Cabang Bekasi Harapan Indah;

Hal 28 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 saksi dan Tim melakukan pengecekan terhadap Komputer yang digunakan Terdakwa di Kantor Bank BRI Jakarta 1;
- Bahwa saksi menemukan user milik suami Terdakwa yaitu User BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI atas nama AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1) yang digunakan Terdakwa mendownload data nasabah seperti rekening koran maupun data terakhir transaksi milik nasabah lain yang akan diterbitkan ulang Kartu ATMnya;
- Bahwa prosedur di Bank BRI untuk penerbitan Kartu ATM sebagai berikut :
 - 1). Nasabah datang ke Customer Service membawa KTP dan buku tabungan
 - 2). Nasabah mengisi formulir untuk pengajuan penerbitan kartu ATM
 - 3). Customer Service melakukan verifikasi kecocokan profil nasabah dan mengisi data Nasabah ke aplikasi wbs.bri.co.id
 - 4). Setelah disetujui oleh atasan melalui aplikasi wbs.bri.co.id kemudian terbit kartu ATM nasabah
 - 5). Kartu ATM di aktifasi terlebih dahulu melalui Mesin EDC
 - 6). Kartu ATM sudah bisa dipakai oleh Nasabah
- Bahwa nasabah bisa datang sendiri ke Bank BRI atau bisa diwakilkan menggunakan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani pemilik rekening;
- Bahwa yang menyetujui atau tidaknya penerbitan kartu ATM nasabah adalah bagian Supervisor atau Asisten Manager Operasional;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses system elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik adalah Terdakwa melakukan penerbitan ulang nasabah Bank BRI, Terdakwa mencari nasabah yang pasif atau tidak lama bermutasi, Terdakwa melihat data nasabah tersebut melalui Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu User Portal DWH yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa data yang terdapat dalam Portal DWH adalah : Critical Report, Report DI319 (Daftar Rekening Simpanan Nasabah, Nomor Rekening,

Hal 29 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nasabah, Saldo Nasabah, Tanggal Transaksi Terakhir Nasabah), Rekening Koran, Data Laporan dan Data Pinjaman;

- Bahwa yang bisa mengakses Portal DWH adalah semua pegawai Bank BRI yang memiliki User yang telah diberikan;
- Bahwa User dan Password Portal DWH masih bisa digunakan pegawai Bank BRI meskipun pegawai tersebut berpindah Unit Kerja, user dan password masih bisa digunakan selama belum dilakukan perubahan Password;
- Bahwa user yang digunakan Supervisor atau Asisten Manager Operasional dengan Customer Service berbeda karena fungsi, kegunaan dan tingkatannya berbeda untuk setiap user yang telah diberikan;
- Bahwa user yang telah diberikan tersebut tidak boleh diberikan kepada pegawai Bank BRI yang lain, karena user beserta password tersebut adalah tanggungjawab masing-masing pegawai, kecuali ada Berita Acara Serah Terima user dan passwordnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan user miliknya sebagai Customer Service untuk mengajukan Kartu ATM baru kemudian Terdakwa menyetujui sendiri menggunakan user milik Supervisor atau Asisten Manager Operasional;
- Bahwa AFIF KUSUMA SANJAYA adalah Marketing di Bank BRI;
- Bahwa User BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI atas nama AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1) digunakan untuk melihat data nasabah seperti rekening koran maupun data terakhir transaksi milik nasabah lain yang akan diterbitkan ulang Kartu ATMnya;
- Bahwa yang dilihat oleh Terdakwa dari User BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI atas nama AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1) adalah saldo, mutasi, transaksi dari 141 rekening nasabah;
- Bahwa data nasabah yang diterbitkan kembali Kartu ATMnya oleh Terdakwa sebanyak 149 nasabah diseluruh Indonesia;
- Bahwa alamat KCP Sunan Giri Rawamangun di Jl. Balai Pustaka Timur RT.012 RW.009 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan tidak ada Kantor BRI KCP Rawamangun;
- Bahwa Terdakwa mengakses system elektronik milik Bank BRI tanpa ijin mulai bulan Juli 2020 sampai bulan Maret 2022 di Kanca Rawamangun,

Hal 30 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanca Gading Boulevard, Kanca Sunter, Kanca Kelapa Gading, Kanca Kebayoran Baru, Kanca Panglima Polim, Kanca Pasar Minggu, Kanca Kalibata, KCP Sunan Giri, Unit Sempur, KK Blok M, KK Divre dan RO Jakarta 1;

- Bahwa Tim Auditor Kanwil dibentuk pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa kerugian sebesar apakah kerugian sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) adalah hasil audit;
- Bahwa kerugian Bank BRI setelah Terdakwa mengembalikan dana milik nasabah adalah sebesar Rp.3.089.315.326,00,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengakses User 0386006 milik Asisten Manager Operasional;
- Bahwa Terdakwa AIDA FITRIANI mengakses User 053006 milik Supervisor KCP Sunan Giri pada periode penyalahgunaan 95 rekening di KCP Sunan Giri yaitu periode bulan Maret 2021 sampai bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa AIDA FITRIANI mengakses Portal DWH Bank BRI menggunakan User 00077419 dan Password \$emper1** milik AFIF KUSUMA SANJAYA pada periode tanggal 03 Januari 2022 s/d tanggal 30 Maret 2022 di Kantor RO Jakarta 1;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **RIVANO NURPATRIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sebagai Branch Risk Compliance sejak bulan September 2020;
- Bahwa tugas saksi yaitu :
 - 1). Implementasikan manajemen risiko
 - 2). Implementasikan perangkat manajemen risiko
 - 3). Implementasikan strategi anti Fraud
 - 4). Implementasikan Bussiness Contiunity Management
 - 5). Pelaksanaan Rencana Perbaikan Manajemen Atas Hasil audit Internal dan Eksternal

Hal 31 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Implementasikan Kepatuhan
- 7). Implementasikan Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme
- 8). Internalisasi Budaya Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- 9). Implementasikan Inisiatif strategi manajemen risiko.

- Bahwa tindak pidana ilegal akses yang dilakukan Terdakwa AIDA FITRIANI terjadi pada saat bulan September 2020 sampai bulan Maret 2022 di Bank BRI Rawamangun Kanwil BRI Jakarta 1, Kantor Cabang Pembantu Sunangiri;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada bulan November 2021 di kantor Bank BRI Rawamangun;
- Bahwa yang menjadi korbannya Bank BRI dan pelakunya Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AIDA FITRIANI diketahui berawal dari komplain dari KCP Kalimantan tentang adanya transaksi yang tidak diketahui memiliki rekening SACHRAN no rek 0997-01-024529-53-4 senilai Rp.20.250.000,- setelah dicek ternyata Terdakwa juga telah overbooking via Mesin EDC (Electronic Data Capture) ke rekening RIZKI SITI ROHMAH no rek 0356-01-033213-50-8;
- Bahwa Terdakwa langsung overbooking via Mesin EDC Bank BRI ke rekening 943-01-044869531 atas nama NUR LAILA;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim langsung menginvestigasi kedua rekening atas nama RIZKI SITI ROHMAH dan NUR LAILA didapati transaksi yang diindikasikan adanya penggelapan dana nasabah yang ditampung di kedua rekening tersebut;
- Bahwa setelah dicek total Rp.1.600.000.000,00,- setelah kami lakukan pemeriksaan lanjutan ditemukan kembali sejumlah Rp.3.111.088.400,00,-
- Bahwa Terdakwa juga sempat memalsukan identitas nasabah atas nama FRAN WIJAYA dengan cara membuat Surat Kehilangan di Polsubsektor Jalan Pemuda mengaku telah kehilangan KTP NIK 6371032804850008 atas nama FRAN WIJAYA dan Buku Tabungan Bank BRI dan Kartu ATM nomor rekening 000301000488565 atas nama FRAN WIJAYA;

Hal 32 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menerbitkan Kartu ATM milik FRAN WIJAYA di Kantor Kas Blok M Square;
- Bahwa setelah mendapatkan Kartu ATM Terdakwa melakukan transfer atau overbooking ke rekening Bank BRI atas nama SITI NUR MAISAROH nomor rekening 042001035599507 total uang sejumlah Rp.875.000.000,00,-
- Bahwa kami menemukan lagi nomor rekening 322501005077500 atas nama AL FIKRI, rekening tersebut juga merupakan rekening nasabah/korban dan sebagai rekening perantara ke rekening atas nama TARYUMI nomor 094301009332503;
- Bahwa kedua rekening tersebut sering terjadi transaksi;
- Bahwa rekening atas nama TARYUMI pernah ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.654.521.753,00,- kemudian transaksi keluar Rp.1.490.577.005,00,- data pertanggal 20 Oktober 2021 dan saldo terakhir TARYUMI nomor rekening 094301009332503 sejumlah Rp.163.962.950,00,-
- Bahwa ditemukan temuan kembali rekening FATIMAH no rek 94301012964535 dengan data transaksi uang masuk sejumlah Rp.1.062.162.218,00,- dan transaksi keluar Rp.1.062.132.943,00,- pertanggal 20 November 2021 saldo terakhir Rp.11.109.597,00,-
- Bahwa cara Terdakwa menerbitkan Kartu ATM nasabah yang masih terdapat saldo dan sudah lama tidak bermutasi kemudian dana tersebut dioverbooking ke rekening penampungan yang dimiliki oleh Terdakwa AIDA FITRIANI;
- Bahwa ada 5 rekening yang kami indikasikan sebagai rekening penampungan yaitu :
 - 1). Bank BRI atas nama NUR LAILA no rek 0943010044869531
 - 2). Bank BRI atas nama SITI NUR MAISAROH no rek 042001035599507
 - 3). Bank BRI atas nama TARYUMI no rek 094301009332503
 - 4). Bank BRI atas nama AL FIKRI no rek 322501005077500
 - 5). Bank BRI atas nama FATIMAH no rek 94301012964535
- Bahwa kelima rekening tersebut saat ini telah di blokir;

Hal 33 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data nasabah yang telah digelapkan Terdakwa sebanyak 143 nasabah di seluruh Indonesia;
- Bahwa sudah ada yang kami kembalikan ke 6 orang nasabah total sebesar Rp.762.041.945,00,-
- Bahwa uang milik nasabah yang diambil Terdakwa diantaranya oleh Terdakwa dipergunakan membeli beberapa unit rumah di beberapa daerah tafsiran harga Rp.3.000.000.000,00,-
- Bahwa alamat KC Rawamangun di Jl Pemuda No.79A Kel Jati Kec Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin sejak tanggal 2 November 2020 pukul 19.30 WIB saat berkunjung ke Unit Semper Sukapura untuk melakukan pemindah bukuan beberapa rekening nasabah karena berhasil menebak Password dan User ID teller;
- Bahwa Terdakwa juga menerbitkan Kartu ATM nasabah yang diincar untuk diambil uangnya dan hal ini dilakukan di KC BRI Rawamangun dan KCP BRI Sunan Giri;
- Bahwa Tim Auditor Kanwil Jakarta 1 mulai melakukan Investigasi pada bulan November 2021;
- Bahwa kerugian yang dialami Bank BRI sebesar Rp.3.638.233.100,00,- yaitu total uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke Bank BRI sebesar Rp.4.098.900.000,00,-
- Bahwa nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil audit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengakses user 0386006 milik Asisten Manager Operasional;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses user 05300006 milik Supervisor KCP Sunan Giri saat bertugas di KCP Sunan Giri sejak bertugas sebagai CS di KCP Sunan Giri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses Portal DWH user 0943 di Unit Semper Sukapura saat menjalankan tugas sebagai CS di BRI Unit Semper Sukapura.

Hal 34 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

5. **AFIF KUSUMA SANJAYA,S.P.T** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Kanwil Jakarta 1 dibagian Logistik sejak tahun 2022.
- Bahwa tugas saksi yaitu sewa Unit Kerja dan Sewa Lokasi ATM.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa sejak awal tahun 2020 di Kantor BRI KC Rawamangun.
- Bahwa saksi dengan AIDA FITRIANI suami istri, menikah pada tanggal 20 Desember 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu AIDA FITRIANI mengakses Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan User dan Password milik siapa Terdakwa mengakses Portal DWH di Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa menghadap Tim Auditor Di Kanwil Jakarta 1 karena saksi dan Terdakwa mendapat surat panggilan klarifikasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AIDA FITRIANI.
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa menghadap Tim Auditor di Kanwil Jakarta 1 pada tanggal 19 November 2021 di Kantor Bank BRI KC Rawamangun Jakarta Timur.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan illegal akses, yaitu Terdakwa melakukan transaksi menggunakan rekening nasabah Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan illegal akses yang kemudian melakukan transaksi menggunakan rekening milik nasabah Bank BRI.
- Bahwa yang saksi ketahui AIDA FITRIANI mengetahui user dan password BRISTARS milik BRI yang digunakan untuk kepentingan absen ketika masih bekerja di Bank BRI.

Hal 35 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdapat di BRISTARS adalah : DiO (Digital I-Office), Pekerja, Token, BriXpresi, Reimburse, SPJ (Surat Perjalanan), CV, KPI (Key Performance Indikator), Majalah, Presensi, BRILIAN dan APPROVAL.
- Bahwa saksi tidak tahu jika AIDA FITRIANI pernah mengakses user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI yaitu milik saksi (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI milik saksi (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu AIDA FITRIANI menampung uang hasil kejahatan menggunakan rekening atas nama NUR LAILA dan YUSRINA DIRAYATI.
- Bahwa kami memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

6. **YUSRINA DIRAYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja di FDC Dental Klinik sebagai Customer Service sejak bulan November 2022.
- Bahwa FDC Dental Klinik beralamat di Jl. Minangkabau Timur No.44 RT.001 RW.001 Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa karena saksi adiknya Terdakwa AIDA FITRIANI.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara AIDA FITRIANI mengakses system elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik.
- Bahwa saksi tidak memiliki rekening di Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening di Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI, namun nama tersebut adalah nama saksi.

Hal 36 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun menguasai rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI.
- Benar saksi tidak dapat menunjukkan rekening tersebut, karena rekening tersebut tidak pernah saksi buat dan saksi tidak menguasai rekening tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang maupun menerima transfer di rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI, karena rekening tersebut tidak pernah saksi buat dan juga tidak pernah menguasainya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya AIDA FITRIANI menerbitkan kembali Kartu ATM milik nasabah Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana AIDA FITRIANI melakukan penerbitan Kartu ATM nasabah Bank BRI kemudian dilakukan pemindah bukuan oleh AIDA FITRIANI.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan data-data milik nasabah Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu data-data milik nasabah Bank BRI tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI untuk menampung uang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Terdakwa menerima transfer uang dari orang yang tidak dikenal di rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, Penuntut umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

1. 5 (lima) buah KTP atas nama LUTFI DANI HIDAYAT, HERRY FIRGIANTO, SITI NUR MAISAROH, DEDI dan TARYUMI
2. 2 (dua) Buku Rekening Bank BRI atas nama RIZKI SITI ROHMAH dan SITI NUR MAISAROH
3. 1 (satu) Kartu ATM Nomor Kartu 5221 8450 5099 2916

Hal 37 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu ATM Nomor Kartu 5221842162929308
5. Kartu ATM Nomor Kartu 5221845042543876

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) lembar Repot Mesin EDC
7. 1 (satu) bendel photo-photo rekaman CCTV proses pembuatan Kartu ATM oleh AIDA FITRIANI
8. Formulir pengajuan penerbitan kartu ATM an. FRAN WIJAYA yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
9. Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama FRAN WIJAYA
10. Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama SITI NUR MAISAROH yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
11. Lampiran nama nama rekening yang disalahgunakan oleh AIDA FITRIANI
12. 1 (satu) bendel bukti pengembalian dana dari AIDA FITRIANI ke rekening penampungan milik BRI
13. Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas penyimpanan 16 GB
14. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Verifikasi Complain Handling
15. 1 (satu) file akses data BRISIM user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI an. AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1)
16. 1 file BDS (Brinet Delivery Sistem)
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : R.576-RO.JKS/RHC/ 09/2022 tanggal 22 September 2022
18. Print out photo Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2021
19. 1 (satu) unit CPU Nomor Seri S/N PC1438NG
20. 1 (satu) unit Mesin EDC Nomor Seri 14134CT21913663
21. Uang sejumlah Rp.2.639.280.996,00,- (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
22. 1 (satu) unit Rumah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2436/Kayu Putih atas nama AIDA FITRIANI di Jl. Kusen II Nomor 31 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Hal 38 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge/ yang meringankan bagi dirinya, selanjutnya didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa BAP pada tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa bekerja di Bank BRI KCP Rawamangun sebagai Customer Services.
- Bahwa awal bulan Januari 2021 Terdakwa dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri sebagai Customer Services.
- Bahwa atasan Terdakwa di Bank BRI KCP Rawamangun yaitu ADE IKA KARTIKA merangkap Supervisor di Bank BRI KC Sunan Giri.
- Bahwa Terdakwa mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data otentik sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun dan di Bank BRI Kantor Cabang Sunan Giri.
- Bahwa ADE IKA KARTIKA selaku Supervisor atasan Terdakwa di Bank BRI KCP Sunan Giri dan di KCP Rawamangun mendelegasikan / memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kelancaran pekerjaan.
- Bahwa User Name dan password Aplikasi WBS diberikan kepada Terdakwa bukan untuk disalahgunakan.

Hal 39 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data yang otentik adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk mengembalikan uang milik keluarga Terdakwa yang telah ditipu orang lain.
- Bahwa Bank BRI KCP Rawamangun beralamat di Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa Bank BRI KCP Sunan Giri beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh teman dan karena merasa bingung mengembalikan uang keluarga yang Terdakwa gunakan untuk bisnis bersama teman, sehingga untuk timbul niat mau mengambil/menarik uang milik nasabah Bank BRI yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama).
- Bahwa untuk dapat mengambil/menarik uang milik nasabah Bank BRI yang transaksinya pasif tersebut terlebih dahulu harus menerbitkan kembali Kartu ATM milik nasabah Bank BRI.
- Bahwa saat itu kebetulan Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Rawamangun.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi untuk melaksanakan niat tersebut, maka ketika Terdakwa sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun, Terdakwa menggunakan Komputer Inventaris Bank BRI mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan AFIF KUSUMA SANJAYA yaitu : User 0943 dan Password \$emper1** tanpa tanpa sepengetahuan Bank BRI Unit Semper Sukapura.
- Bahwa yang dapat mengakses atau menggunakan user 0943 dengan password \$emper1** adalah Kepala Unit, Supervisor, Marketing atau Mantri, Customer Service, Teller dan Petugas Administrasi.
- Bahwa Terdakwa bisa tahu User berikut Password Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan oleh AFIF KUSUMA SANJAYA, karena pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa sudah menjadi calon isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA yang akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020.

Hal 40 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menjadi isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA.
- Bahwa data yang terdapat pada Portal DWH adalah : Data SIMPANAN berupa Deposito dan Tabungan. Data Pinjaman yaitu semua jenis pinjaman, melihat tunggakan nasabah. Data laporan yaitu : laporan bulanan, laporan Unit atau Cabang.
- Bahwa User Name dan Password milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk menerbitkan Kartu ATM di Bank BRI KCP Sunan Giri, Terdakwa hanya mengingat User Name 0530XXX dan untuk Passwordnya selalu berganti setiap minggu.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat apa nama username dan password milik ADE IKA KARTIKA.
- Bahwa ADE IKA KARTIKA tidak tahu jika Terdakwa telah menggunakan akun User Name dan Password miliknya untuk menyetujui penerbitan Kartu ATM milik beberapa nasabah yang Terdakwa salahgunakan.
- Bahwa Terdakwa mengakses User Name dan Password WBS Bank BRI milik ADE IKA KARTIKA dengan menggunakan Komputer inventaris kantor KCP Sunan Giri.
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya Terdakwa mengisi formulir untuk penerbitan kartu ATM, membawa dan menunjukkan buku tabungan sambil membawa KTP, namun Terdakwa hanya meminta kepada Manager Operasional atau kepada Asisten Manager Operasional dan langsung diberikan, saat itu Terdakwa selaku Customer Service di Bank BRI Cabang Rawamangun dan untuk di KCP SUNAN GIRI Terdakwa meminta kepada Supervisor di Kantor Cabang Pembantu Sunan Giri.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah yang transaksinya pasif atau rekening yang terblokir karena terindikasi melakukan penipuan.
- Bahwa data nasabah yang dicari Terdakwa yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi.
- Bahwa setelah itu data nasabah oleh Terdakwa diunduh lalu disimpan ke Flasdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB.
- Bahwa untuk dapat melengkapi syarat penerbitan Kartu ATM BRI yang baru maka Terdakwa memesan beberapa lembar KTP palsu masing-masing nasabah.

Hal 41 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP palsu dipesan Terdakwa secara online dari orang tidak dikenal melalui pencarian Google.
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan pembuat KTP palsu dilanjutkan di WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa disuruh mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persatu lembar KTP palsu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur dan mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan serta Kartu ATM Bank BRI.
- Bahwa KTP palsu berikut Surat Kehilangan oleh Terdakwa dipergunakan untuk melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI.
- Bahwa masih diawal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 dijabat oleh FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO.
- Bahwa Terdakwa mengisi Formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM Baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang diisi).
- Bahwa datanya diambil dari data nasabah BRI yang sudah disimpan di Flasdisk milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakses Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa dipakai Terdakwa ketika bekerja yaitu User 0386043.
- Bahwa Aplikasi wbs.bri.co.id yang menggunakan User WBS yang biasa dipakai Terdakwa ketika bekerja yaitu User 0386043, fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru.
- Bahwa Terdakwa meminta beberapa Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada RETNO WIJAYANTI (Supervisor) dengan alasan Kartu ATM BRI akan diberikan kepada nasabah yang memohon pengantian Kartu ATM.
- Bahwa agar Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan atasan yaitu ADE IKA KARTIKA dari meja Customer Services Bank BRI KCP

Hal 42 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun Terdakwa mengakses User Supervisor (ADE IKA KARTIKA) yaitu 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services.

- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri menyetujui Aktifasi Kartu ATM baru seolah-olah ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya.
- Bahwa kemudian Kartu ATM BRI baru milik nasabah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan cara uang milik nasabah BRI oleh Terdakwa ditransfer / dipindahkan Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening berikut Kartu ATM-nya dikuasai oleh Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Customer Servis.
- Bahwa setelah itu uang milik nasabah dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM Bank BRI yang ada di Bank BRI KCP Rawamangun.
- Bahwa uang oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller Bank BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA.
- Bahwa selanjutnya sebagian uang yang sudah ada di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa.
- Bahwa sebagian lagi oleh Terdakwa dipakai belanja barang di beberapa Toko memakai Kartu ATM BRI milik NUR LAILA melalui Debit di Mesin EDC yang berada di Toko.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama / jenis barang yang dibeli dan harga serta nama Tokonya.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa dimutasikan ke Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri dengan jabatan sama yaitu Customer Services.
- Bahwa Supervisor atasan Terdakwa masih sama yaitu ADE IKA KARTIKA yang merangkap Supervisor Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga ADE IKA KARTIKA mendelegasikan/memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kelancaran pekerjaan, bukan untuk disalahgunakan.

Hal 43 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai awal bulan Pebruari 2021 di Bank BRI Cabang Sunan Giri Terdakwa melakukan hal yang sama dan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bank BRI KCP Rawamangun.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan ADE IKA KARTIKA selaku atasan dan Terdakwa berhasil menerbitkan serta menguasai beberapa Kartu ATM BRI milik nasabah yang tidak pernah diajukan oleh nasabah bersangkutan.
- Bahwa prosesnya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa selanjutnya Kartu ATM BRI baru milik beberapa orang nasabah tersebut secara bertahap sejak awal bulan Pebruari 2021 sampai awal bulan Nopember 2021 oleh Terdakwa dipergunakan menarik uang milik nasabah dengan cara memakai Mesin EDC yang ada di Meja Kerja Customer Servis.
- Bahwa prosedur di Bank BRI untuk penerbitan Kartu ATM sebagai berikut : Nasabah datang ke Bank BRI menemui Customer Service sambil membawa KTP dan Buku Tabungan, Nasabah mengisi formulir untuk pengajuan penerbitan Kartu ATM, Customer Service melakukan Verifikasi kecocokan profil nasabah dan mengisi data Nasabah ke aplikasi wbs.bri.co.id, setelah disetujui oleh atasan melalui aplikasi wbs.bri.co.id kemudian terbit Kartu ATM nasabah, selanjutnya Kartu ATM di aktifasi terlebih dahulu melalui Mesin EDC, kemudian Kartu ATM sudah bisa dipakai oleh Nasabah.
- Bahwa nasabah bisa datang sendiri ke Bank BRI atau juga bisa diwakilkan menggunakan Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani pemilik rekening.
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kebeberapa rekening BRI yang rekening dan Kartu ATMnya dikuasai Terdakwa yaitu ke Rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI (adik Terdakwa), Rekening BRI nomor 094301009332503 atas nama TARYUMI, Rekening Bank BRI nomor 322501005077500 an. AL FIKRI, Rekening Bank BRI nomor 94301012964535 atas nama FATIMAH, Rekening BRI nomor 94301034703533 atas nama AMSAH, Rekening BRI nomor 016301006450532 atas nama ABDUL NASER, Rekening BRI nomor 94301039367536 atas nama MAMIH dan Rekening BRI nomor 12160100338530 atas nama MANGARA SIMANJUNTAK.

Hal 44 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah ada di rekening-rekening tersebut oleh Terdakwa diambil dengan cara yaitu uang ditransfer menggunakan Kartu ATM BRI melalui Mesin EDC yang ada di Meja Customer Services.
- Bahwa uang ditarik tunai menggunakan Kartu ATM dari Mesin ATM yang ada di Bank BRI Cabang Sunan Giri dan disetor tunai melalui Teller di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA.
- Bahwa sebagian uang yang sudah di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipakai belanja barang barang menggunakan Kartu ATM BRI milik NUR LAILA melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko.
- Bahwa sebagian lagi uang dipindahbukukan ke Rekening Bank BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH, namun Terdakwa sudah tidak ingat jumlah uang yang ditarik tunai, disetor tunai dan nama / jenis barang serta sudah tidak ingat nama Tokonya.
- Bahwa saat penerbitan Kartu ATM di Bank BRI Cabang Rawamangun yang menyetujui adalah Manager Operasional atau Asisten Manager Operasional langsung, karena Terdakwa mengajukan ke Manager Operasional atau Asisten Manager Operasional melampirkan formulir yang berisi data nasabah.
- Bahwa yang mengisi data nasabah adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa untuk penerbitan kartu ATM Nasabah Bank BRI yang Terdakwa lakukan di Bank BRI KCP Sunan Giri yang menyetujui adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya sendiri karena di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri untuk persetujuannya didelegasikan kepada Customer Service.
- Bahwa untuk penerbitan Kartu ATM tersebut Terdakwa tanpa mengisi formulir, Terdakwa hanya mengisi data nasabah di sistem wbs.bri.co.id yang langsung Terdakwa setuju.
- Bahwa Terdakwa menggunakan user 0530006 milik Supervisor KCP Sunan Giri yaitu ADE IKA KARTIKA.
- Bahwa Kartu ATM milik nasabah Bank BRI yang berhasil diterbitkan yang Terdakwa ingat kurang lebih sekitar 100 nasabah.

Hal 45 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu ATM yang berhasil Terdakwa terbitkan dari nasabah Bank BRI diberbagai Cabang.
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 Terdakwa dipanggil oleh RIVANO NURPATRIA dan ADE IKA KARTIKA agar datang ke Kantor Bank BRI KCP Rawamangun untuk menemui Tim Auditor BRI KANWIL BRI.
- Bahwa Terdakwa dipanggil untuk klarifikasi karena ada transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik rekening dan hasil Investigasi yang dilakukan Tim Auditor BRI KANWIL BRI.
- Bahwa ketika menghadap Tim Auditor BRI KANWIL BRI, Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV dan data transaksi di Mesin EDC yang ada di Meja Customer Servis Bank BRI KCP Rawamangun dan di Bank BRI KCP Sunan Giri.
- Bahwa Terdakwa mengaku, selanjutnya Flasdisk milik Terdakwa berisi data nasabah Bank BRI diminta oleh Tim Auditor dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik nasabah.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa kembali dipanggil oleh Tim Auditor Kantor Pusat karena ditemukan lagi transaksi yang tidak pernah dilakukan nasabah total menjadi sejumlah Rp.3.300.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku serta membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik para Nasabah Bank BRI tersebut.
- Bahwa karena uang milik nasabah sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan mau mengembalikan uang ke Bank BRI, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.
- Bahwa Kartu ATM baru milik nasabah yang sudah terbit menjadi 143 (seratus empat puluh tiga) buah Kartu dan uang milik nasabah yang berhasil ditarik Terdakwa total sekitar Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa uang milik nasabah Bank BRI total sekitar sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Hal 46 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada bulan Desember 2020 Terdakwa membeli RUMAH alamat di Jl. Kusen II Nomor 31RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur melalui lelang BRI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), bukti kepemilikan SHM Nomor : 2436 sudah dibalik nama keatas nama AIDA FITRIANI
 - 2). Terdakwa membeli Mobil Honda Brio, kemudian Mobil tersebut dijual seharga Rp.125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 3). Membeli Logam Mulia seharga Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Logam Mulia oleh Terdakwa dijual dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN
 - 4). Didepositokan ke Bank BJB atas nama AIDA FITRIANI sejumlah Rp.550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Deposito sudah Terdakwa cairkan dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN
 - 5). Dipinjamkan kepada ANDI PUJI sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)
 - 6). Dipinjamkan kepada ENDAH sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)
 - 7). Dipinjamkan kepada SATPAM sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah)
 - 8). Sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang nasabah yang lain Terdakwa gunakan untuk menutup atau mengganti rugi uang milik Bank BRI, jadi Terdakwa menggunakan uang nasabah Bank BRI lain untuk menutup uang nasabah Bank BRI yang telah disalahgunakan juga dan Terdakwa sudah mengembalikan uang ke Bank BRI melalui rekening titipan sekitar sejumlah Rp.4.300.000.000.000,00,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa minta tolong kepada SUAZDIRA selaku pegawai Bank BRI KCP Rawamangun KANWIL BRI Jakarta 1 untuk mencetak Kartu ATM baru milik para nasabah BRI.

Hal 47 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu SUAZDIRA meminta tolong temannya bernama RESTU FAUZAN agar berpura-pura sebagai nasabah Bank BRI yang mengajukan penerbitan Kartu ATM baru dengan didampingi SUAZDIRA mengambil Kartu ATM baru tersebut ke Bank BRI.
- Bahwa sekali penerbitan Kartu ATM baru tersebut Terdakwa memberikan imbalan uang kepada SUAZDIRA dan RESTU FAUZAN sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada SUAZDIRA dan RESTU FAUZAN melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUAZDIRA namun tidak ingat berapa nomor rekeningnya.
- Bahwa RESTU FAUZAN dan SUAZDIRA mengetahui jika imbalan yang Terdakwa berikan adalah uang untuk pembuatan atau penerbitan Kartu ATM milik nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal RESTU FAUZAN dan SUAZDIRA, yang Terdakwa ketahui SUAZDIRA dulu kerja bekerja di Bank BRI Cabang Rawamangun.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kepada RESTU FAUZAN.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui RESTU FAUZAN adalah temannya SUAZDIRA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUAZDIRA sejak tahun 2019 saat bekerja di BRI Cabang Rawamangun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan User 0386006 milik Supervisor KC Rawamangun.
- Bahwa Terdakwa mengakses User 0530006 milik Supervisor KCP Sunan Giri di Kantor KCP Sunan Giri sekitar bulan Maret 2021, namun tidak ingat tanggal pastinya.
- Bahwa yang Terdakwa ingat mengakses Portal DWH Bank BRI menggunakan User 0943 dan Password \$emper1** di KC Rawamangun.
- Bahwa User dan Password tersebut bukan milik AFIF KUSUMA SANJAYA melainkan milik Kantor Bank BRI Unit Semper.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama-nama nasabah Bank BRI yang KTPnya dipalsukan.
- Bahwa Terdakwa membeli rumah sekitar tahun 2020, Terdakwa membeli rumah dengan cara ditransfer, namun tidak ingat menggunakan rekening mana.

Hal 48 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli rumah melalui perorangan, rumah tersebut dilelang melalui Bank BRI.
- Bahwa Sertifikat Rumah sudah dibalik nama keatas nama Terdakwa AIDA FITRIANI.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa dipanggil oleh ANDRIE JUNIARSA. P.N., agar ke Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengajukan penerbitan Kartu ATM baru milik para nasabah lainnya di Bank BRI KCP Rawamangun dan di Kantor BRI KCP Sunan Giri.
- Bahwa Terdakwa menyuruh adik Terdakwa agar mengaku MARLINA seolah-olah nasabah Bank BRI Unit Sungai Paking Bengkalis Pekanbaru Riau mengajukan Kartu ATM baru nomor 5424-01-00303853-6 atas nama MARLINA mempergunakan Surat Kehilangan KTP dan NPWP atas nama MARLINA yang isinya tidak benar.
- Bahwa adik Terdakwa yang disuruh adalah YUSRINA DIRAYATI.
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik nasabah kepada Bank BRI Kantor Pusat sejumlah Rp.4.098.900.000,00,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui setor tunai ke rekening Bank BRI nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN.
- Bahwa setelah itu rumah milik Terdakwa berikut dengan Sertifikatnya (SHM Nomor : 2436/Kayu Putih) atas nama AIDA FITRIANI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) sudah disita dan sudah dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa punya anak berusia 2 (dua) tahun yang masih memerlukan Terdakwa sebagai Ibu.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan DI Bank BRI KCP Rawamangun sebagai Customer Service.

Hal 49 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal bulan Januari 2021 Terdakwa dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri sebagai Customer Services.
- Bahwa benar atasan Terdakwa di Bank BRI KCP Rawamangun yaitu ADE IKA KARTIKA merangkap Supervisor di Bank BRI KC Sunan Giri.
- Bahwa benar Terdakwa mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data otentik sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Rawamangun dan di Bank BRI Kantor Cabang Sunan Giri.
- Bahwa benar ADE IKA KARTIKA selaku Supervisor atasan Terdakwa di Bank BRI KCP Sunan Giri dan di KCP Rawamangun mendelegasikan / memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kelancaran pekerjaan.
- Bahwa benar User Name dan password Aplikasi WBS diberikan kepada Terdakwa bukan untuk disalahgunakan.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengakses sistem elektronik milik Bank BRI tanpa ijin atau memanipulasi data elektronik seolah-olah data yang otentik adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk mengembalikan uang milik keluarga Terdakwa yang telah ditipu orang lain.
- Bahwa benar Bank BRI KCP Rawamangun beralamat di Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa benar Bank BRI KCP Sunan Giri beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Bahwa benar sekitar tahun 2020 Terdakwa telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh teman dan karena merasa bingung mengembalikan uang keluarga yang Terdakwa gunakan untuk bisnis bersama teman sehingga untuk timbul niat mau mengambil/menarik uang milik nasabah Bank BRI yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama).
- Bahwa benar untuk dapat mengambil/menarik uang milik nasabah Bank BRI yang transaksinya pasif tersebut terlebih dahulu harus menerbitkan kembali Kartu ATM milik nasabah Bank BRI.
- Bahwa benar saat itu kebetulan Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Rawamangun.

Hal 50 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi untuk melaksanakan niat tersebut, maka ketika Terdakwa sedang bekerja di BRI KCP Rawamangun Terdakwa menggunakan Komputer Inventaris Bank BRI mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan AFIF KUSUMA SANJAYA yaitu : User 0943 dan Password \$emper1** tanpa tanpa sepengetahuan Bank BRI Unit Semper Sukapura.
- Bahwa benar yang dapat mengakses atau menggunakan user 0943 dengan password \$emper1** adalah Kepala Unit, Supervisor, Marketing atau Mantri, Customer Sevice, Teller dan Petugas Administrasi.
- Bahwa benar Terdakwa bisa tahu User berikut Password Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan oleh AFIF KUSUMA SANJAYA, karena pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa sudah menjadi calon isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA yang akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020.
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah menjadi isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA.
- Bahwa benar data yang terdapat pada Portal DWH adalah : Data SIMPANAN berupa Deposito dan Tabungan. Data Pinjaman yaitu semua jenis pinjaman, melihat tunggakan nasabah. Data laporan yaitu : laporan bulanan, laporan Unit atau Cabang.
- Bahwa benar User Name dan Password milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk menerbitkan Kartu ATM di Bank BRI KCP Sunan Giri, Terdakwa hanya mengingat User Name 0530XXX dan untuk Passwordnya selalu berganti setiap minggu.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mengingat apa nama username dan password milik ADE IKA KARTIKA.
- Bahwa benar ADE IKA KARTIKA tidak tahu jika Terdakwa telah menggunakan akun User Name dan Password miliknya untuk menyetujui penerbitan Kartu ATM milik beberapa nasabah yang Terdakwa salahgunakan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakses User Name dan Password WBS Bank BRI milik ADE IKA KARTIKA dengan menggunakan Komputer inventaris kantor KCP Sunan Giri.

Hal 51 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai prosedur seharusnya Terdakwa mengisi formulir untuk penerbitan kartu ATM, membawa dan menunjukkan buku tabungan sambil membawa KTP, namun Terdakwa hanya meminta kepada Manager Operasional atau kepada Asisten Manager Operasional dan langsung diberikan, saat itu Terdakwa selaku Customer Service di Bank BRI Cabang Rawamangun dan untuk di KCP SUNAN GIRI Terdakwa meminta kepada Supervisor di Kantor Cabang Pembantu Sunan Giri.
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah yang transaksinya pasif atau rekening yang terblokir karena terindikasi melakukan penipuan.
- Bahwa benar data nasabah yang dicari Terdakwa yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi.
- Bahwa benar setelah itu data nasabah oleh Terdakwa di unduh lalu disimpan ke Flasdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB.
- Bahwa benar untuk dapat melengkapi syarat penerbitan Kartu ATM BRI yang baru maka Terdakwa memesan beberapa lembar KTP palsu masing-masing nasabah.
- Bahwa benar KTP palsu dipesan Terdakwa secara online dari orang tidak dikenal melalui pencarian Google.
- Bahwa benar Terdakwa komunikasi dengan pembuat KTP palsu dilanjutkan di WhatsApp.
- Bahwa benar Terdakwa disuruh mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persatu lembar KTP palsu.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur dan mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan serta Kartu ATM Bank BRI.
- Bahwa benar KTP palsu berikut Surat Kehilangan oleh Terdakwa dipergunakan untuk melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI.
- Bahwa benar masih di awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 dijabat oleh FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager

Hal 52 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Bank BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO.

- Bahwa benar Terdakwa mengisi Formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM Baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang diisi).
- Bahwa benar datanya diambil dari data nasabah BRI yang sudah disimpan di Flasdisk milik Terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengakses Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa dipakai Terdakwa ketika bekerja yaitu User 0386043.
- Bahwa benar Aplikasi wbs.bri.co.id yang menggunakan User WBS yang biasa dipakai Terdakwa ketika bekerja yaitu User 0386043, fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru.
- Bahwa benar Terdakwa meminta beberapa Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada RETNO WIJAYANTI (Supervisor) dengan alasan Kartu ATM BRI akan diberikan kepada nasabah yang memohon pergantian Kartu ATM.
- Bahwa benar agar Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan atasan yaitu ADE IKA KARTIKA dari meja Customer Services Bank BRI KCP Rawamangun Terdakwa mengakses User Supervisor (ADE IKA KARTIKA) yaitu 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sendiri menyetujui Aktivasi Kartu ATM baru seolah-olah ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya.
- Bahwa benar kemudian Kartu ATM BRI baru milik nasabah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dengan cara uang milik nasabah BRI oleh Terdakwa ditransfer / dipindahkan Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening berikut Kartu ATM-nya dikuasai oleh Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Customer Servis.
- Bahwa benar setelah itu uang milik nasabah dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai

Hal 53 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM Bank BRI yang ada di Bank BRI KCP Rawamangun.

- Bahwa benar uang oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller Bank BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA.
- Bahwa benar selanjutnya sebagian uang yang sudah ada di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar sebagian lagi oleh Terdakwa dipakai belanja barang di beberapa Toko memakai Kartu ATM BRI milik NUR LAILA melalui Debit di Mesin EDC yang berada di Toko.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama / jenis barang yang dibeli dan harga serta nama Tokonya.
- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa dimutasikan ke Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri dengan jabatan sama yaitu Customer Services.
- Bahwa benar Supervisor atasan Terdakwa masih sama yaitu ADE IKA KARTIKA yang merangkap Supervisor Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga ADE IKA KARTIKA mendelegasikan/memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kelancaran pekerjaan, bukan untuk disalahgunakan.
- Bahwa benar mulai awal bulan Pebruari 2021 di Bank BRI Cabang Sunan Giri Terdakwa melakukan hal yang sama dan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan di Bank BRI KCP Rawamangun.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan ADE IKA KARTIKA selaku atasan dan Terdakwa berhasil menerbitkan serta menguasai beberapa Kartu ATM BRI milik nasabah yang tidak pernah diajukan oleh nasabah bersangkutan.
- Bahwa benar prosesnya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa benar selanjutnya Kartu ATM BRI baru milik beberapa orang nasabah tersebut secara bertahap sejak awal bulan Pebruari 2021 sampai awal bulan Nopember 2021 oleh Terdakwa dipergunakan menarik uang milik nasabah dengan cara memakai Mesin EDC yang ada di Meja Kerja Customer Servis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prosedur di Bank BRI untuk penerbitan Kartu ATM sebagai berikut : Nasabah datang ke Bank BRI menemui Customer Service sambil membawa KTP dan Buku Tabungan, Nasabah mengisi formulir untuk pengajuan penerbitan Kartu ATM, Customer Service melakukan Verifikasi kecocokan profil nasabah dan mengisi data Nasabah ke aplikasi wbs.bri.co.id, setelah disetujui oleh atasan melalui aplikasi wbs.bri.co.id kemudian terbit Kartu ATM nasabah, selanjutnya Kartu ATM di aktifasi terlebih dahulu melalui Mesin EDC, kemudian Kartu ATM sudah bisa dipakai oleh Nasabah.
- Bahwa benar nasabah bisa datang sendiri ke Bank BRI atau juga bisa diwakilkan menggunakan Surat Kuasa bermaterai yang ditandatangani pemilik rekening.
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang ke beberapa rekening BRI yang rekening dan Kartu ATMnya dikuasai Terdakwa yaitu ke Rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI (adik Terdakwa), Rekening BRI nomor 094301009332503 atas nama TARYUMI, Rekening Bank BRI nomor 322501005077500 an. AL FIKRI, Rekening Bank BRI nomor 94301012964535 atas nama FATIMAH, Rekening BRI nomor 94301034703533 atas nama AMSAH, Rekening BRI nomor 016301006450532 atas nama ABDUL NASER, Rekening BRI nomor 94301039367536 atas nama MAMIH dan Rekening BRI nomor 12160100338530 atas nama MANGARA SIMANJUNTAK.
- Bahwa benar uang yang sudah ada di rekening-rekening tersebut oleh Terdakwa diambil dengan cara yaitu uang ditransfer menggunakan Kartu ATM BRI melalui Mesin EDC yang ada di Meja Customer Services.
- Bahwa benar uang ditarik tunai menggunakan Kartu ATM dari Mesin ATM yang ada di Bank BRI Cabang Sunan Giri dan disetor tunai melalui Teller di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA.
- Bahwa benar sebagian uang yang sudah di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipakai belanja barang barang menggunakan Kartu ATM BRI milik NUR LAILA melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko.
- Bahwa benar sebagian lagi uang dipindahbukukan ke Rekening Bank BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH, namun Terdakwa sudah tidak ingat jumlah uang yang ditarik tunai, disetor tunai dan nama / jenis barang serta sudah tidak ingat nama Tokonya.

Hal 55 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penerbitan Kartu ATM di Bank BRI Cabang Rawamangun yang menyetujui adalah Manager Operasional atau Asisten Manager Operasional langsung, karena Terdakwa mengajukan ke Manager Operasional atau Asisten Manager Operasional melampirkan formulir yang berisi data nasabah.
- Bahwa benar yang mengisi data nasabah adalah Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa benar untuk penerbitan kartu ATM Nasabah Bank BRI yang Terdakwa lakukan di Bank BRI KCP Sunan Giri yang menyetujui adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menyetujuinya sendiri karena di Kantor Bank BRI KCP Sunan Giri untuk persetujuannya didelegasikan kepada Customer Service.
- Bahwa benar untuk penerbitan Kartu ATM tersebut Terdakwa tanpa mengisi formulir, Terdakwa hanya mengisi data nasabah di sistem wbs.bri.co.id yang langsung Terdakwa setuju.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan user 0530006 milik Supervisor KCP Sunan Giri yaitu ADE IKA KARTIKA.
- Bahwa benar Kartu ATM milik nasabah Bank BRI yang berhasil diterbitkan yang Terdakwa ingat kurang lebih sekitar 100 nasabah.
- Bahwa benar Kartu ATM yang berhasil Terdakwa terbitkan dari nasabah Bank BRI diberbagai Cabang.
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 Terdakwa dipanggil oleh RIVANO NURPATRIA dan ADE IKA KARTIKA agar datang ke Kantor Bank BRI KCP Rawamangun untuk menemui Tim Auditor BRI KANWIL BRI.
- Bahwa benar Terdakwa dipanggil untuk klarifikasi karena ada transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik rekening dan hasil Investigasi yang dilakukan Tim Auditor BRI KANWIL BRI.
- Bahwa benar ketika menghadap Tim Auditor BRI KANWIL BRI, Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV dan data transaksi di Mesin EDC yang ada di Meja Customer Servis Bank BRI KCP Rawamangun dan di Bank BRI KCP Sunan Giri.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, selanjutnya Flasdisk milik Terdakwa berisi data nasabah Bank BRI diminta oleh Tim Auditor dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik nasabah.

Hal 56 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa kembali dipanggil oleh Tim Auditor Kantor Pusat karena ditemukan lagi transaksi yang tidak pernah dilakukan nasabah total menjadi sejumlah Rp.3.300.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengaku serta membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik para Nasabah Bank BRI tersebut.
- Bahwa benar karena uang milik nasabah sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan mau mengembalikan uang ke Bank BRI, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.
- Bahwa benar Kartu ATM baru milik nasabah yang sudah terbit menjadi 143 (seratus empat puluh tiga) buah Kartu dan uang milik nasabah yang berhasil ditarik Terdakwa total sekitar Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar uang milik nasabah Bank BRI total sekitar sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1). Pada bulan Desember 2020 Terdakwa membeli RUMAH alamat di Jl. Kusen II Nomor 31RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur melalui lelang BRI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), bukti kepemilikan SHM Nomor : 2436 sudah dibalik nama keatas nama AIDA FITRIANI
 - 2). Terdakwa membeli Mobil Honda Brio, kemudian Mobil tersebut dijual seharga Rp.125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 3). Membeli Logam Mulia seharga Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Logam Mulia oleh Terdakwa dijual dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN
 - 4). Didepositokan ke Bank BJB atas nama AIDA FITRIANI sejumlah Rp.550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Deposito

Hal 57 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



sudah Terdakwa cairkan dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN

- 5). Dipinjamkan kepada ANDI PUJI sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)
 - 6). Dipinjamkan kepada ENDAH sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)
 - 7). Dipinjamkan kepada SATPAM sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah)
 - 8). Sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa benar uang nasabah yang lain Terdakwa gunakan untuk menutup atau mengganti rugi uang milik Bank BRI, jadi Terdakwa menggunakan uang nasabah Bank BRI lain untuk menutup uang nasabah Bank BRI yang telah disalahgunakan juga dan Terdakwa sudah mengembalikan uang ke Bank BRI melalui rekening titipan sekitar sejumlah Rp.4.300.000.000,00,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa benar Terdakwa minta tolong kepada SUAZDIRA selaku pegawai Bank BRI KCP Rawamangun KANWIL BRI Jakarta 1 untuk mencetak Kartu ATM baru milik para nasabah BRI.
 - Bahwa benar setelah itu SUAZDIRA meminta tolong temannya bernama RESTU FAUZAN agar berpura-pura sebagai nasabah Bank BRI yang mengajukan penerbitan Kartu ATM baru dengan didampingi SUAZDIRA mengambil Kartu ATM baru tersebut ke Bank BRI.
 - Bahwa benar sekali penerbitan Kartu ATM baru tersebut Terdakwa memberikan imbalan uang kepada SUAZDIRA dan RESTU FAUZAN sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dibagi dua.
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan imbalan kepada SUAZDIRA dan RESTU FAUZAN melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama SUAZDIRA namun tidak ingat berapa nomor rekeningnya.
 - Bahwa benar RESTU FAUZAN dan SUAZDIRA mengetahui jika imbalan yang Terdakwa berikan adalah uang untuk pembuatan atau penerbitan Kartu ATM milik nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan nasabah.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal RESTU FAUZAN dan SUAZDIRA, yang Terdakwa ketahui SUAZDIRA dulu kerja bekerja di Bank BRI Cabang Rawamangun.

Hal 58 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal kepada RESTU FAUZAN.
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui RESTU FAUZAN adalah temannya SUAZDIRA.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan SUAZDIRA sejak tahun 2019 saat bekerja di BRI Cabang Rawamangun.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan User 0386006 milik Supervisor KC Rawamangun.
- Bahwa benar Terdakwa mengakses User 0530006 milik Supervisor KCP Sunan Giri di Kantor KCP Sunan Giri sekitar bulan Maret 2021, namun tidak ingat tanggal pastinya.
- Bahwa benar yang Terdakwa ingat mengakses Portal DWH Bank BRI menggunakan User 0943 dan Password \$emper1** di KC Rawamangun.
- Bahwa benar User dan Password tersebut bukan milik AFIF KUSUMA SANJAYA melainkan milik Kantor Bank BRI Unit Semper.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat nama-nama nasabah Bank BRI yang KTPnya dipalsukan.
- Bahwa benar Terdakwa membeli rumah sekitar tahun 2020, Terdakwa membeli rumah dengan cara ditransfer, namun tidak ingat menggunakan rekening mana.
- Bahwa benar Terdakwa membeli rumah melalui perorangan, rumah tersebut dilelang melalui Bank BRI.
- Bahwa benar Sertifikat Rumah sudah dibalik nama keatas nama Terdakwa AIDA FITRIANI.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa dipanggil oleh ANDRIE JUNIARSA. P.N., agar ke Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengajukan penerbitan Kartu ATM baru milik para nasabah lainnya di Bank BRI KCP Rawamangun dan di Kantor BRI KCP Sunan Giri.
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh adik Terdakwa agar mengaku MARLINA seolah-olah nasabah Bank BRI Unit Sungai Paking Bengkalis Pekanbaru Riau mengajukan Kartu ATM baru nomor 5424-01-00303853-6 atas nama MARLINA mempergunakan Surat Kehilangan KTP dan NPWP atas nama MARLINA yang isinya tidak benar.

Hal 59 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adik Terdakwa yang disuruh adalah YUSRINA DIRAYATI.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang milik nasabah kepada Bank BRI Kantor Pusat sejumlah Rp.4.098.900.000,00,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui setor tunai ke rekening Bank BRI nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN.
- Bahwa benar setelah itu rumah milik Terdakwa berikut dengan Sertifikatnya (SHM Nomor : 2436/Kayu Putih) atas nama AIDA FITRIANI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) sudah disita dan sudah dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa benar Terdakwa punya anak berusia 2 (dua) tahun yang masih memerlukan Terdakwa sebagai Ibu.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya dakwaan tersebut, dan oleh karena dakwaan di susun secara Alternatif Kumulatif, maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif ke tiga yaitu Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dakwaan ke empat Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternatif kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke tiga Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang atau barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun;

Hal 60 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana illegal akses atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad.1 Unsur setiap orang atau barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" atau bestandeel (barang siapa), adalah menunjuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan ataupun badan hukum, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya, barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau delik;

Menimbang bahwa dengan menggunakan kata "setiap orang" berarti pelakunya dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa yang termuat pada Surat Dakwaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan semuanya telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam pemeriksaan di persidangan terungkap Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tersebut tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagaimana ditentukan undang undang, sehingga dapat menghapuskan perbuatan dan tanggung jawab pidana pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa dapatlah dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan yang telah dilakukannya dan secara hukum telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan unsur setiap orang tersebut;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, adalah unsur kesalahan yang nyata dengan adanya kesengajaan dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya semua unsur-unsur berikutnya



dipengaruhi dengan adanya unsur dengan sengaja yang dilakukan oleh pelakunya, dengan demikian si pelaku menyadari ia secara melawan hukum memiliki atau menguasai atau melakukan perbuatan yang dikehendakinya yang dalam perkara ini pelaku yang adalah Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan uang milik pihak/orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa menurut *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (Pasal 11) **Opzet (sengaja)** itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, *Hukum Pidana I* halaman 266), dan menurut **Memorie van Toelighcting** yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah : “*Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat para Pakar dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi karena Terdakwa sedang bingung mencari uang untuk mengganti uang milik keluarganya Terdakwa yang sudah habis di tipu orang lain, sehingga Terdakwa timbul niat mau menarik uang milik nasabah Bank BRI tempat Terdakwa bekerja di Kantor BRI KCP Rawamangun yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama), sehingga ketika sedang bekerja sebagai Customer Services di Kantor BRI KCP Rawamangun Jakarta Timur, Terdakwa timbul niat akan mengakses komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengambil data-data nasabah Bank BRI tanpa seijin Bank BRI untuk dipindahkan ke Flasdisk milik Terdakwa yang datanya diambil dari Portal DWH milik Bank BRI.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka masih di awal bulan Desember 2020 ketika sedang bekerja sebagai Customer Services di Kantor BRI KCP Rawamangun, Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan Komputer Inventaris Bank BRI tempat bekerja, Terdakwa mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password milik Bank BRI Unit Semper

Hal 62 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukapura Jakarta Utara yaitu User 0943 dan Password \$emper1** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., selaku pegawai BRI Unit Semper Sukapura yang diberi tugas mengoperasikan Portal DWH milik Bank BRI tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa tahu terhadap User berikut Password Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan oleh AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., karena pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa sudah menjadi calon isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., yang akan melaksanakan pernikahan tanggal 20 Desember 2020 (saat ini Terdakwa sudah menjadi isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT.);
- Bahwa setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah BRI yang pasif atau rekening nasabah yang sudah terblokir karena terindikasi melakukan penipuan, adapun data-data yang dicari oleh Terdakwa yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi, Setelah itu data nasabah Bank BRI yang pasif tersebut oleh Terdakwa di unduh dan dipindahkan ke Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB;
- Bahwa kemudian masih di awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 di jabat FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO, selanjutnya Terdakwa mengisi beberapa formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM BRI baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang diisi) yang datanya di ambil dari data nasabah BRI yang sudah di simpan di Flasdisk milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa di pakai Terdakwa bekerja yaitu User 0386043 yang fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru, lalu Terdakwa meminta Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada Supervisor yaitu RETNO WIJAYANTI dengan alasan beberapa Kartu ATM BRI tersebut akan diberikan kepada nasabah yang memohon pergantian Kartu ATM, padahal nasabah yang bersangkutan tidak pernah memohon penerbitan Kartu ATM baru;
- Bahwa agar beberapa Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan dari atasan Terdakwa yaitu ADE IKA KARTIKA, dari meja

Hal 63 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Customer Services Terdakwa masuk ke User Supervisor KC Rawamangun yaitu User 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services, setelah berhasil masuk ke User milik ADE IKA KARTIKA lalu Terdakwa sendiri menyetujui Aktifasi beberapa Kartu ATM BRI nasabah yang baru tersebut, seolah-olah ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa oleh Manajemen Bank BRI dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur No.39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan jabatan yang sama sebagai Customer Services dan Supervisor atasan Terdakwa masih ADE IKA KARTIKA yang merangkap sebagai Supervisor di Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga ADE IKA KARTIKA mendelegasikan / memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kebutuhan pekerjaan sesuai prosedur yang ditentukan Manajemen Bank BRI dan bukan untuk disalahgunakan;
- Bahwa selanjutnya mulai awal bulan Pebruari 2021 ketika bekerja di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri Jakarta Timur, Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan atasan dengan cara melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sebelumnya di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga Terdakwa berhasil menerbitkan beberapa Kartu ATM BRI yang baru, namun Terdakwa sudah tidak ingat jumlahnya;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan dengan sengaja karena dilakukan secara berulang dan di tempat tugas/kerja yang berbeda, sehingga Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa unsur ke dua ini telah terbukti terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2016 Terdakwa AIDA FITRIANI bekerja di Bank BRI dan ditempatkan di Kantor BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A Nomor 79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur sebagai

Hal 64 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Services, kemudian pada awal bulan Desember 2020 tepatnya sudah tidak dapat di ingat lagi karena Terdakwa sedang bingung mencari uang untuk mengganti uang milik keluarganya yang sudah habis di tipu orang lain, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI di tempat Terdakwa bekerja di Kantor BRI KCP Rawamangun yang transaksinya pasif (jarang transaksi dalam waktu lama), timbul niat Terdakwa akan mengakses komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara dengan tujuan untuk mengambil data-data nasabah Bank BRI tanpa seijin Bank BRI untuk dipindahkan ke Flasdisk milik Terdakwa yang datanya di ambil dari Portal DWH milik Bank BRI;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka masih di awal bulan Desember 2020 ketika Terdakwa bekerja sebagai Customer Services di Kantor BRI KCP Rawamangun, Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan Komputer Inventaris Bank BRI tempat bekerja, Terdakwa mengakses Portal DWH milik Bank BRI menggunakan User dan Password milik Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara yaitu User 0943 dan Password \$emper1** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., selaku pegawai BRI Unit Semper Sukapura yang diberi tugas mengoperasikan Portal DWH milik Bank BRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu terhadap User berikut Password Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura yang dioperasikan oleh AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., karena pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa sudah menjadi calon isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT., yang akan melaksanakan pernikahan tanggal 20 Desember 2020 (saat ini Terdakwa sudah menjadi isterinya AFIF KUSUMA SANJAYA, S.PT.);
- Bahwa setelah berhasil masuk ke Portal DWH milik Bank BRI, selanjutnya Terdakwa mencari data nasabah BRI yang pasif atau rekening nasabah yang sudah terblokir karena terindikasi melakukan penipuan, adapun data-data yang dicari oleh Terdakwa yaitu : nama nasabah, nomor rekening, saldo tabungan dan tanggal terakhir transaksi. Setelah itu data nasabah Bank BRI yang pasif tersebut, oleh Terdakwa di unduh dan dipindahkan ke Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas 16 GB;
- Bahwa sebagai syarat untuk melengkapi penerbitan beberapa Kartu ATM Bank BRI yang baru tersebut, maka Terdakwa memesan beberapa lembar KTP palsu masing-masing nasabah secara online dari orang yang tidak dikenal melalui pencarian Google dan komunikasi dengan si pembuat KTP palsu dilanjutkan di WhatsApp, saat itu Terdakwa di suruh mentransfer uang

Hal 65 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan KTP palsu ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu lembar KTP palsu, setelah itu Terdakwa membuat Surat Kehilangan ke Kantor POLSUBSEKTOR Pemuda Jakarta Timur, mengaku kehilangan KTP dan Buku Tabungan BRI serta Kartu ATM BRI, selanjutnya KTP palsu dan Surat Kehilangan tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai syarat melengkapi pengajuan penerbitan beberapa Kartu ATM baru tanpa sepengetahuan para nasabah Bank BRI;

- Bahwa kemudian masih di awal bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Nomor Seri Buku Rekening atau Passbook Serial kepada Manager Operasional Bank BRI KCP Rawamangun (sejak bulan Pebruari 2021 di jabat FEBRINA DWI PUTRI), atau kepada Asisten Manager Operasional BRI KCP Rawamangun yaitu : HASANUL RIZKY dan PRAMULYOTO, selanjutnya Terdakwa mengisi beberapa formulir Pengajuan Penerbitan Kartu ATM BRI baru meliputi : nama nasabah dan nomor rekening nasabah serta Passbook Serial (Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah data nasabah yang di isi) yang datanya di ambil dari data nasabah BRI yang sudah di simpan di Flasdisk milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka Aplikasi wbs.bri.co.id menggunakan User WBS yang biasa dipakai Terdakwa bekerja yaitu User 0386043 yang fungsinya untuk menerbitkan Kartu ATM BRI baru, lalu Terdakwa meminta Kartu ATM BRI baru yang sudah jadi kepada Supervisor yaitu RETNO WIJAYANTI dengan alasan beberapa Kartu ATM BRI tersebut akan diberikan kepada nasabah yang memohon pergantian Kartu ATM, padahal nasabah yang bersangkutan tidak pernah memohon penerbitan Kartu ATM baru;
- Bahwa agar beberapa Kartu ATM Bank BRI baru tersebut dapat dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan para nasabah, maka tanpa sepengetahuan dari atasan Terdakwa yaitu ADE IKA KARTIKA, dari meja Customer Services Terdakwa masuk ke User Supervisor KC Rawamangun yaitu User 0386006 menggunakan Komputer Inventaris yang ada di meja Customer Services, setelah berhasil masuk ke User milik ADE IKA KARTIKA lalu Terdakwa sendiri menyetujui Aktifasi beberapa Kartu ATM BRI nasabah yang baru tersebut seolah-olah ADE IKA KARTIKA yang menyetujui Aktifasinya;
- Bahwa beberapa Kartu ATM BRI baru milik nasabah tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah BRI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari nasabah dengan cara uang milik nasabah oleh Terdakwa dipindahkan ke Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat nominalnya) yang rekening dan Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Customer Service, setelah itu uang milik para nasabah Bank BRI dari

Hal 66 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa di tarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM BRI yang ada di Kantor Bank BRI KCP Rawamangun, selanjutnya uang milik para nasabah tersebut oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, setelah itu sebagian uang yang ada di rekening nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa dan sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan belanja barang di Toko memakai Kartu ATM BRI milik NUR LAILA yang dikuasai Terdakwa melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko (sudah tidak ingat lagi nama / jenis barang yang dibeli dan harga serta nama Tokonya);

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa oleh Manajemen Bank BRI dimutasikan ke Kantor BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan jabatan yang sama sebagai Customer Services dan Supervisor atasan Terdakwa masih ADE IKA KARTIKA yang merangkap sebagai Supervisor di Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga ADE IKA KARTIKA mendelegasikan / memberi User Name beserta password Aplikasi WBS kepada Terdakwa untuk kebutuhan pekerjaan sesuai prosedur yang ditentukan Manajemen Bank BRI dan bukan untuk disalahgunakan;
- Bahwa mulai awal bulan Pebruari 2021 ketika bekerja di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri Jakarta Timur, Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan atasan dengan cara melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sebelumnya di Bank BRI KCP Rawamangun, sehingga Terdakwa berhasil menerbitkan beberapa Kartu ATM BRI yang baru, namun Terdakwa sudah tidak ingat jumlahnya dan beberapa Kartu ATM BRI baru milik beberapa orang nasabah tersebut, dipergunakan Terdakwa untuk menarik uang milik para nasabah Bank BRI dengan cara Terdakwa memakai Mesin EDC yang ada di Meja Kerja Customer Servis BRI Cabang Sunan Giri, mentransfer uang ke beberapa rekening penampung yang rekening dan Kartu ATMnya dikuasai oleh Terdakwa antara lain ke : Rekening BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI (adiknya Terdakwa), Rekening Bank BRI nomor 094301009332503 atas nama TARYUMI, Rekening Bank BRI nomor 322501005077500 atas nama AL FIKRI, Rekening nomor 94301012964535 atas nama FATIMAH, Rekening BRI nomor 94301034703533 atas nama AMSAH, Rekening Bank BRI nomor 016301006450532 atas nama ABDUL NASER, Rekening Bank BRI nomor 94301039367536 atas nama MAMIH dan

Hal 67 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI nomor 12160100338530 atas nama MANGARA SIMANJUNTAK;

- Bahwa setelah uang ada di rekening penampung, di ambil Terdakwa dengan cara di transfer menggunakan Kartu ATM BRI melalui Mesin EDC yang ada di Meja Customer Services Bank BRI, di tarik tunai menggunakan Kartu ATM dari Mesin ATM yang ada di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri dan di setor tunai melalui Teller di Bank BRI Cabang Sunan Giri ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, sebagian lagi uang yang sudah ada di rekening BRI nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA oleh Terdakwa di pakai belanja barang barang menggunakan Kartu ATM BRI milik NUR LAILA melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko, sebagian lagi dipindahbukukan ke Rekening Bank BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa sudah tidak ingat jumlah uang yang ditarik tunai, setor tunai dan nama / jenis barang serta nama Tokonya);
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 Branch Risk Compliance (BRC) Bank BRI menerima komplain dari Bank BRI KCP Kalimalang, terkait adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh pemilik rekening nomor 009701024529-53-4 atas nama SACHRAN senilai Rp.20.250.000,00,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga RIVANO NURPATRIA selaku BRC BRI melakukan investigasi dan audit, serta berdasarkan rekaman CCTV dan data transaksi Mesin EDC di Meja Customer Servis BRI KCP Rawamangun dan di Kantor BRI KCP Sunan Giri diketahui yang melakukan transaksi adalah Terdakwa;
- Bahwa RIVANO NURPATRIA bersama ADE IKA memanggil Terdakwa datang ke Kantor BRI KCP Rawamangun untuk menemui Tim Auditor BRI KANWIL BRI, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan bukti rekaman CCTV dan data transaksi Mesin EDC yang ada di Meja Customer Servis BRI KCP Rawamangun dan di BRI KCP Sunan Giri, Terdakwa baru mengakui perbuatannya, selanjutnya Flasdisk milik Terdakwa yang berisikan data nasabah Bank BRI diminta oleh Tim Auditor dan setelah itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan uang milik para nasabah Bank BRI;
- Bahwa awal bulan Januari 2022 Terdakwa kembali dipanggil oleh Tim Auditor Kantor Pusat karena ditemukan lagi ada beberapa transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh nasabah Bank BRI total menjadi sejumlah Rp.3.300.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu

Hal 68 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya serta membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan uang milik Nasabah Bank BRI yang telah diambil Terdakwa tersebut, dikarenakan uang milik para nasabah BRI sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa harus mengembalikan uang milik para nasabah Bank BRI, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hal yang sama di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri yaitu Terdakwa mengajukan beberapa Kartu ATM baru milik beberapa orang nasabah dengan cara-cara yang sama sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga Kartu ATM baru milik nasabah yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga Kartu ATM baru milik nasabah yang sudah terbit menjadi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kartu, total uang yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 ANDRIE JUNIARSA. P.N., selaku Analis dan Investigasi Bank BRI Kantor Pusat dihubungi pegawai Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi, pada pokoknya diberitahu ada nasabah BRI yang mengajukan Kartu ATM baru nomor rekening 5424-01-00303853-6 atas nama MARLINA, namun orang yang datang bukan nasabah BRI wilayah Jakarta melainkan nasabah BRI Unit Sungai Paking Bengkalis Pekanbaru Riau, sehingga pegawai Bank BRI Cabang Bekasi harapan Indah merasa curiga, lalu ANDRIE JUNIARSA. P.N., melakukan pengecekan data nasabah BRI nomor rekening 5424-01-00303853-6 atas nama MARLINA yang asli dibandingkan dengan photo orang yang mengajukan penerbitan Kartu ATM baru di Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi, ternyata berbeda dengan photo MARLINA di data nasabah BRI Unit Sungai Paking Bengkalis Pekanbaru Riau, kemudian ANDRIE JUNIARSA. P.N., meminta pegawai BRI Cabang Harapan Indah supaya mengulur-ulur waktu sambil menunggu ANDRIE JUNIARSA. P.N, kemudian ANDRIE JUNIARSA. P.N., datang ke Kantor Bank BRI Cabang Harapan Indah menemui orang yang mengaku MARLINA, saat itu yang mengaku MARLINA memperlihatkan Surat Kehilangan KTP dan NPWP an. MARLINA dan baru mengakui nama aslinya YUSRINA DIRAYATI yang di suruh Terdakwa, sehingga ANDRIE JUNIARSA. P.N., memanggil Terdakwa dan ketika di interogasi, Terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengajukan penerbitan Kartu ATM baru milik para nasabah lainnya di Bank BRI KCP Rawamangun dan di BRI KCP Sunan Giri serta mengaku telah menyuruh adik Terdakwa yaitu YUSRINA DIRAYATI agar mengaku MARLINA seolah-olah nasabah Bank BRI Unit Sungai Paking Bengkalis Pekanbaru Riau, untuk mengajukan Kartu ATM baru nomor 5424-01-00303853-6 atas nama MARLINA mempergunakan Surat Kehilangan KTP

Hal 69 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan NPWP atas nama MARLINA yang isinya tidak benar dengan cara Terdakwa mengakses sistim komputer milik BRI Unit Semper Jakarta Utara tanpa ijin mengambil data nasabah melalui sistim elektronik BRI agar Terdakwa dapat menarik uang milik nasabah menggunakan Kartu ATM seolah-olah nasabah yang melakukannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AIDA FITRIANI yang mengakses sistim komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara dan mengunduh data para nasabah Bank BRI melalui sistim elektronik Bank BRI tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena harus mengganti uang milik nasabah berdasarkan hasil Audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik nasabah tersebut kepada Bank BRI Kantor Pusat sejumlah Rp.4.098.900.000,00,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui setor tunai ke rekening Bank BRI nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN, setelah itu rumah milik Terdakwa berikut dengan Sertifikatnya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2436 / Kayu Putih atas nama AIDA FITRIANI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) sudah di sita dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 882/PEN.PID-SITA/2023/ PN.Jkt.Tim dan uang tunai total senilai Rp.2.639.280.996,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) juga telah di sita dan dijadikan barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1397/PEN.PID-SITA/2023/PN.Jkt.Tim yang digunakan untuk pengembalian kerugian pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kerugian Bank BRI Kantor Pusat hanya sekitar sejumlah Rp.1.638.233.100,00,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa atas uraian fakta persidangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ke tiga inipun telah terbukti terpenuhi secara hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan



bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susu secara alternatif kumulatif dan Majelis telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kumulatif, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
- d. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ilegal akses atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad.a. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" atau bestandeel, adalah menunjuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan ataupun badan hukum, yaitu yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya, barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau delik, dengan menggunakan kata "setiap orang" berarti pelakunya dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku. Unsur "setiap orang" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa yang termuat pada Surat Dakwaan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dan semuanya telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam pemeriksaan di persidangan terungkap Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tersebut tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan Undang Undang, sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas fakta persidangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja, adalah unsur kesalahan yang dengan nyata ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya semua unsur-unsur berikutnya dalam perbuatan pelaku/Terdakwa dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, dengan demikian si pelaku/Terdakwa dalam perkara in casu menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud dan berkehendak untuk menggunakan uang milik orang lain atau pihak lain secara melawan hak melalui tindak pidana pencucian uang;

Menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H. (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang "*kesengajaan*" tidak terdapat dalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht, sebagaimana menurut menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah : "*Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*";

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana terebut di atas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan di sita secara sah dalam persidangan ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa niat Terdakwa AIDA FITRIANI sudah timbul sejak bulan Desember 2020 ketika Terdakwa sedang bekerja di Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A No.79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,



Jakarta Timur, yang saat itu Terdakwa sedang merasa bingung untuk mengembalikan uang milik keluarga Terdakwa yang di tipu orang lain dan Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan tidak dibenarkan dan bahkan menghendakinya walaupun mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, tapi tetap dilakukannya, hal tersebut terbukti dari Terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan desember 2020 sampai dengan Tahun 2022;

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa telah terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, sehingga telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai tanggal 30 Maret 2022 di Bank BRI KCP Rawamangun Jl. Pemuda A No.79 RT.003 RW.001 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan di Bank BRI KCP Sunan Giri Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Blok B5 RT.004 RW.009 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, serta di rumah Terdakwa Jl. Kusen II Nomor 31RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur setelah Terdakwa berhasil menarik uang milik nasabah Bank BRI hasil ilegal akses yang dilakukan Terdakwa terhadap sistim komputer dan Portal DWH milik Bank BRI Unit Semper Sukapura, Jakarta Utara yang uangnya oleh Terdakwa ditempatkan ke beberapa rekening Bank BRI atas nama orang lain yaitu : Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH (Terdakwa tidak ingat nominalnya) yang Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa menggunakan Mesin EDC BRI yang ada di Meja Kerja Customer Servis, setelah itu uang milik nasabah BRI tersebut dari Rekening BRI nomor 324601000664502 atas nama MUASAFAH oleh Terdakwa ditarik tunai menggunakan Kartu ATM BRI milik MUASAFAH dari Mesin ATM Bank BRI yang ada di Bank BRI KCP Rawamangun, selanjutnya uang milik para

Hal 73 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



nasabah tersebut oleh Terdakwa disetorkan tunai di Teller Bank BRI KCP Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, sebagian uang yang ada di rekening BRI atas nama NUR LAILA nomor rekening 0943010044869531 oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengembalikan uang kepada keluarga Terdakwa dan sebagian lagi belanja barang di Toko memakai Kartu ATM BRI milik NUR LAILA yang Kartu ATM-nya dikuasai Terdakwa melalui Debit di Mesin EDC yang ada di Toko (sudah tidak ingat lagi nama / jenis barang yang di beli dan harga serta nama Tokonya), sebagian uang dimasukkan ke Rekening Bank BRI nomor 38601001057561 atas nama YUSRINA DIRAYATI (adiknya Terdakwa), Rekening BRI nomor 094301009332503 atas nama TARYUMI, Rekening Bank BRI nomor 322501005077500 atas nama AL FIKRI, Rekening BRI nomor 94301012964535 atas nama FATIMAH, Rekening BRI nomor 94301034703533 atas nama AMSAH, Rekening Bank BRI nomor 016301006450532 atas nama ABDUL NASER, Rekening Bank BRI nomor 94301039367536 atas nama MAMIH dan Rekening Bank BRI nomor 12160100338530 atas nama MANGARA SIMANJUNTAK, kemudian uang yang sudah berada di beberapa rekening penampung tersebut oleh Terdakwa di transfer memakai Kartu ATM BRI melalui Mesin EDC yang ada di Meja Customer Services, ditarik tunai menggunakan Kartu ATM dari Mesin ATM yang ada di Bank BRI Cabang Sunan Giri, Rawamangun dan di setor tunai melalui Teller di Kantor Bank BRI Cabang Sunan Giri Rawamangun ke rekening BRI milik Ibu Terdakwa nomor 0943010044869531 atas nama NUR LAILA, total uang milik para nasabah yang sudah terbit Kartu ATM barunya menjadi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang total Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

- Bahwa uang milik para nasabah Bank BRI total sekitar sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara dibelanjakan menjadi harta kekayaan dan sebagian lagi dipinjamkan serta sebagian dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1). Pada bulan Desember 2020 Terdakwa membeli RUMAH Jl. Kusen II Nomor 31RT.004 RW.002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur melalui lelang BRI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), bukti kepemilikan SHM Nomor : 2436 sudah dibalik nama keatas nama AIDA FITRIANI;



- 2). Terdakwa membeli Mobil Honda Brio, kemudian Mobil tersebut dijual seharga Rp.125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3). Membeli Logam Mulia seharga Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Logam Mulia oleh Terdakwa dijual dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN;
 - 4). Didepositokan ke Bank BJB atas nama AIDA FITRIANI sejumlah Rp.550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Deposito sudah Terdakwa cairkan dan uangnya dikembalikan ke Bank BRI melalui setor tunai ke rekening nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN;
 - 5). Dipinjamkan kepada ANDI PUJI sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
 - 6). Dipinjamkan kepada ENDAH sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)
 - 7). Dipinjamkan kepada SATPAM sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
 - 8). Sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk atas uang hasil ielagal akses terhadap sistim komputer milik Bank BRI Unit Semper Sukapura Jakarta Utara dan Bank BRI KCP Rawamangun serta BRI KCP Sunan Giri Jakarta Timur tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat karena Bank BRI harus mengganti dan mengembalikan uang milik para nasabah berdasarkan hasil Audit total sejumlah Rp.7.737.133.100,00,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik nasabah tersebut kepada Bank BRI Kantor Pusat sejumlah Rp.4.098.900.000,00,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui setor tunai ke rekening Bank BRI nomor 01-000219-99-0 atas nama TITIPAN BRI KC RAWAMANGUN, setelah itu rumah milik Terdakwa berikut dengan Sertifikatnya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2436 / Kayu Putih atas nama AIDA FITRIANI seharga Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) sudah di sita dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 882/PEN.PID-SITA/2023/ PN.JKt.Tim dan uang tunai total senilai Rp.2.639.280.996,00,-

Hal 75 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



(dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) juga telah di sita dan dijadikan barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1397/PEN.PID-SITA/2023/PN.Jkt.Tim yang digunakan untuk pengembalian kerugian pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kerugian Bank BRI Kantor Pusat hanya sekitar sejumlah Rp.1.638.233.100,00,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa atas fakta sebagaimana terurai di atas, maka telah terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ilegal akses atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AIDA FITRIANI sudah tahu dan menyadari uang atau dana yang ditransaksikan ke beberapa rekening tersebut adalah uang milik orang lain dan hasil dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ilegal akses terhadap sistim elektronik milik Bank BRI yang seharusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan dan bukan untuk disalahgunakan, hal tersebut disadari dan dikehendaki oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AIDA FITRIANI melakukan transaksi transfer maupun pemindahbukuan dana ke beberapa rekening atas nama orang lain tersebut tujuannya agar tidak diketahui pihak Bank BRI dan supaya tidak mudah terlacak
- Bahwa perbuatan Terdakwa Aida Fitriani tersebut adalah untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ilegal akses atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kumulatif Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terbukti terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “mengakses komputer atau sistem elektronik milik Bank BRI dan pencucian uang”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus di hukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekwensi yuridis, terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara, melainkan bersifat represif, preventif dan edukatif, dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat di terima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari di masa mendatang, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi terdakwa, bagi Negara maupun bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan secara sah dalam perkara ini, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang/pihak BRI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan masih berusia muda ;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diambil dan dipergunakan Terdakwa;

Hal 77 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan alternatif ketiga dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aida Fitriani Binti Heru Yuwono tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengakses komputer atau sistem elektronik milik Bank BRI dan pencucian uang” sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Dakwaan alternatif ketiga dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDA FITRIANI Binti HERU YUWONO tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 5 (lima) buah KTP atas nama LUTFI DANI HIDAYAT, HERRY FIRGIANTO, SITI NUR MAISAROH, DEDI dan TARYUMI;
 - 2). 2 (dua) Buku Rekening Bank BRI atas nama RIZKI SITI ROHMAH dan SITI NUR MAISAROH;
 - 3). 1 (satu) Kartu ATM Nomor Kartu 5221 8450 5099 2916;
 - 4). Kartu ATM Nomor Kartu 5221842162929308;
 - 5). Kartu ATM Nomor Kartu 5221845042543876;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6). 1 (satu) lembar Repot Mesin EDC;

Hal 78 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



- 7). 1 (satu) bendel photo-photo rekaman CCTV proses pembuatan Kartu ATM oleh AIDA FITRIANI
- 8). Formulir pengajuan penerbitan kartu ATM an. FRAN WIJAYA yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
- 9). Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama FRAN WIJAYA
- 10). Formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan atas nama SITI NUR MAISAROH yang dipalsukan oleh AIDA FITRIANI
- 11). Lampiran nama nama rekening yang disalahgunakan oleh AIDA FITRIANI
- 12). 1 (satu) bendel bukti pengembalian dana dari AIDA FITRIANI ke rekening penampungan milik BRI
- 13). Flashdisk merk SANDISK warna merah hitam kapasitas penyimpanan 16 GB
- 14). 9 (sembilan) lembar Berita Acara Verifikasi Complain Handling
- 15). 1 (satu) file akses data BRISIM user BRISIM (Portal DWH) 00077419 milik pekerja Bank BRI an. AFIF KUSUMA SANJAYA (RM SME TYPE A/KW05 Jakarta Jatinegara-Regional Office Jakarta 1)
- 16). 1 file BDS (Brinet Delivery Sistem)
- 17). 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : R.576-RO.JKS/RHC/ 09/2022 tanggal 22 September 2022
- 18). Print out photo Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 19). 1 (satu) unit CPU Nomor Seri S/N PC1438NG
- 20). 1 (satu) unit Mesin EDC Nomor Seri 14134CT21913663
- 21). Uang sejumlah Rp.2.639.280.996,- (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 22). 1 (satu) unit Rumah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2436/Kayu Putih atas nama AIDA FITRIANI di Jl. Kusen II Nomor 31 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,

Dikembalikan kepada Bank BRI.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Hal 79 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh kami : CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROFIK, SH.,MH dan SAID HUSEIN,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ANITA SIHOMBING, SH.,MH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri EXPRITO SANGGUP,SH.,MH, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, SH.,MH

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.MH

SAID HUSEIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ANITA SIHOMBING, SH.,MH.

Hal 80 dari 80 putusan perkara pidana No.780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim